

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y SERVICIOS ASOCIADOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN MUNICIPAL DESTINADO A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS ISLAS BALEARES

1 . Antecedentes	4
2 . Objeto.....	5
3 . Alcance.....	6
4. Descripción del servicio.....	7
4.1 Entorno tecnológico actual.....	7
4.2 Integraciones	7
4.3 Requisitos de la solución tecnológica aportada	9
4.4 Características comunes a todos los módulos	12
4.5 Derecho de uso de la aplicación.....	13
4.6 Migración de datos	14
4.7 Documentación y productos a entregar.....	15
4.8 Servicio de mantenimiento.....	18
4.8.1 Apoyo a la aplicación.....	19
4.8.2 Apoyo a los usuarios	21
4.8.3 Horario de prestación del servicio de mantenimiento.....	21
4.8.4 Gestión de cambios y registro de versiones	22
4.8.5 Actualización de versiones.....	23
4.8.6 Copias de seguridad	23
4.8.7 Bolsa de horas	25
4.8.8 Entornos de trabajo	25
4.8.9 Formación y gestión del cambio	26
4.8.9.1 Formación inicial	26
4.8.9.2 Formación continuada.....	27
5. Organización	27
5.1 Organización y responsabilidades de la empresa contratista	27
6. Seguimiento del contrato	30
7. Canales de comunicación.....	32
8. Acuerdos de nivel de servicio	32
8.1 Desviación sobre la planificación.	33
8.2 Correctivo/Gestión de incidencias	34

8.3 Evolutivo/normativo y peticiones	36
8.3.1 Adaptaciones a la normativa vigente	36
8.3.2 Peticiones estándar	38
8.3.3 Peticiones de nuevas funcionalidades	39
8.3.4 Disponibilidad	40
9. Descripción y funcionalidades de los lotes	41
9.1 Características generales en todos los lotes	41
9.2 LOTE 1 <i>Software de Padrón de habitantes y Elecciones.</i>	42
9.2.1 Padrón Municipal de Habitantes	42
9.2.2 Elecciones	46
9.2.3 Padrón Online	46
9.3 LOTE 2 <i>Software de Gestión Tributaria.</i>	47
9.3.1 <i>Módulos tributaria características generales.</i>	48
9.3.2 Gestión de Contribuyentes	50
9.3.3 Territorio	52
9.3.4 Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI Urbana y Rústica)	53
9.3.5 Impuesto sobre actividades económicas (IAE)	54
9.3.6 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)	55
9.3.7 Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana (Plusvalías)	57
9.3.8 Tasas, precios públicos y otros ingresos de derechos públicos	58
9.3.9 Impuesto sobre construcciones y obras (ICO)	59
9.3.10 Recaudación	61
9.3.11 Sanciones y multas de tráfico	63
9.3.12 Cementerio	64
9.3.13 Aguas	66
9.3.14 Oficina virtual tributaria	67
9.4 LOTE 3 <i>Software de Patrimonio, Contabilidad y Registro de Facturas.</i>	68
9.4.1 Inventario y Patrimonio	68
9.4.2 Contabilidad	71
9.4.2.1 Características específicas	71
9.4.2.2 Operaciones	73
9.4.2.3 Módulos específicos	75
9.4.2.4 Apertura de ejercicio	77
9.4.2.5 Cierre contable	77
10. Garantía adicional	77

11. Condiciones mínimas	78
12. Devolución del servicio	79
13. Normativa aplicable	79
14. Cláusulas de seguridad y confidencialidad	81
14.1 General	81
14.2 Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)	82
14.3 Confidencialidad en la ejecución del contrato.	83
14.4 Tratamiento de datos personales	84
14.5 Declaración de ubicación	84
14.6 Transferencia Internacional de Datos.....	85
14.7 Servicio asociado a la verificación electrónica de identidad	85
14.8 Regulación de la finalización del contrato: Transferencia de tecnología.....	86

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y SERVICIOS ASOCIADOS DE SOFTWARE DE GESTIÓN MUNICIPAL DESTINADO A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS ISLAS BALEARES

1 . Antecedentes

En la Isla de Mallorca, el Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca ha venido prestando apoyo económico y técnico a los ayuntamientos de Mallorca para que puedan prestar algunos de los servicios municipales.

Entre otras, tiene asignadas las funciones de asesoramiento a las corporaciones locales para la adecuada gestión de las implantaciones de informática local y de telecomunicaciones, su actualización y mejora; así como apoyar y facilitar la adquisición y actualización de los equipamientos y software informáticos y facilitar, como ente supramunicipal, la prestación de servicios informáticos y telemáticos que las corporaciones por sí mismas no pueden o les sería muy costoso prestar.

El Servicio de Informática Municipal del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha venido prestando, hasta el momento, el servicio de hospedaje y soporte de aplicaciones de gestión municipal en las áreas de Población, Tributaria/Recaudación y Contabilidad.

Los servidores que prestan el servicio de hospedaje de aplicaciones se alojan en una plataforma de virtualización que utiliza el software Citrix , para poder ofrecer a los diferentes usuarios de las entidades locales la ejecución de las aplicaciones de gestión, en un entorno aislado y bajo demanda, lo que permite asegurar una calidad en los servicios ofrecidos que es uno de los objetivos más importantes. De esta forma las aplicaciones se instalan, mantienen y actualizan a los diferentes servidores y no a cada uno de los clientes o usuarios, simplificando su gestión.

Hasta el momento, la Sección de Gestión Municipal del Servicio de informática Municipal gestiona y aloja las aplicaciones de las siguientes entidades: Alaró, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancomun Valle, María de la Salud, Palmanyola , Petra, Puigpunyent, Sencelles, San Juan, Santa Eugenia, Santa María del Camino, Sineu, Valldemossa y Vilafranca de Bonany.

El actual sistema desaparecerá debido a cuestiones puramente competenciales, siendo los ayuntamientos quienes deberán asumir la contratación de este tipo de servicios que hasta la presente fecha se prestan, en el caso de la isla de Mallorca, desde el propio Consell Insular.

Ante esta situación, la central de contratación de la FELIB ha decidido proceder a la licitación de las prestaciones objeto de este expediente de contratación, y que son demandadas por parte de las entidades locales de las Illes Balears, no solo las de Mallorca.

2 . Objeto

El objeto del presente procedimiento es la conclusión de un Acuerdo marco para el suministro y servicios asociados de software de gestión municipal en modalidad SaaS, con destino a las entidades locales de las Islas Baleares adheridas a la Central de Contratación de la FELIB.

El Acuerdo marco tiene por finalidad fijar las condiciones jurídicas, técnicas y económicas que regirán los contratos basados que puedan adjudicar las entidades destinatarias para disponer de soluciones de software destinadas a los siguientes ámbitos funcionales:

- a) Gestión del padrón municipal de habitantes y elecciones
- b) Gestión tributaria y recaudación
- c) Gestión del patrimonio, contabilidad y registro de facturas

La prestación principal consiste en el suministro del derecho de uso o suscripción de las aplicaciones informáticas en modalidad SaaS, incluidos los componentes, licencias, accesos y entornos necesarios para su funcionamiento durante la vigencia de los contratos basados.

El objeto contractual comprende igualmente todas las prestaciones asociadas necesarias para la correcta implantación, puesta en funcionamiento, explotación y mantenimiento de las soluciones, incluyendo, entre otros:

- a) implantación, configuración y puesta en marcha de las aplicaciones;
- b) migración y traspaso de datos;
- c) mantenimiento, actualización y soporte técnico y funcional;
- d) formación y transferencia de conocimiento;
- e) interoperabilidad e integración con otros sistemas y servicios;
- f) cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección de datos y continuidad del servicio;
- g) servicios de reversibilidad y retorno de la información al final de la relación contractual.

Las características y condiciones específicas de las prestaciones incluidas en el Acuerdo Marco se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en los contratos basados que se adjudiquen a su amparo.

Las prestaciones descritas forman parte de un objeto contractual único e integrado, dado que el derecho de uso del software en modalidad SaaS requiere necesariamente los servicios asociados para garantizar su correcta utilización por parte de las entidades destinatarias adheridas a la central de contratación de

la FELIB, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Central de contratación de la FELIB y en el artículo 228.2 LCSP.

Lote 1. Software de Padrón de habitantes y Elecciones.

Lote 2. Software de Gestión Tributaria.

Lote 3. Software de Patrimonio, Contabilidad y Registro de Facturas.

3 . Alcance

La empresa contratista se responsabilizará de la instalación y despliegue de la aplicación, del servicio de migración de datos, del mantenimiento correctivo, evolutivo/normativo y preventivo de todos los componentes que forman parte de la aplicación de dichos software así como del soporte y actualización de versiones.

Será responsabilidad de la empresa contratista garantizar su calidad durante toda la duración del contrato.

Se plantea una solución “llave en mano”, es decir, instalada y funcionando, de modo que la empresa adjudicataria deberá dejar operativa la plataforma, así como todos los accesos y garantías para que los usuarios de las entidades puedan realizar su trabajo sin ninguna carencia en las prestaciones del software.

Son destinatarios potenciales todas las entidades locales de las Illes Balears.

RESUMEN ENTIDADES DESTINATARIAS CLASIFICADAS POR INTERVALO DE HABITANTES

MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HAB	23
MUNICIPIOS ENTRE 5.000 Y 10.000 HAB	16
MUNICIPIOS DE MAS DE 10.000 HAB	28

4. Descripción del servicio

4.1 Entorno tecnológico actual

Se entregará un anexo confidencial a los licitadores con la información de los aplicativos y versiones instaladas en cada una de las entidades destinatarias del contrato, previa solicitud por registro electrónico dirigida al Servicio de Informática Municipal del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, adjuntando declaración de confidencialidad.

Las entidades locales que participan del proyecto son las indicadas en el punto "3. Alcance" de este pliego.

4.2 Integraciones

Capacidad de integración e interoperabilidad con los servicios y sistemas de la Administración del Estado
:

SIR, SIA, FACE, Sellado de Tiempo TS@, @Firma, PLACSP - Registro de Licitadores de la Administración del Estado, Notific @, Apoder @, Habilit @, Plataforma de Intermediación de Datos, INSIDE, Archive , Punto de acceso general PAG, Cl@ve Firma, Cl@ve Identidad , Notaría y Port@firmas .

Muchas de estas integraciones requieren que las comunicaciones se realicen a través de la Red SARA, por lo que será necesario que el licitador haya obtenido el reconocimiento de la condición de Punto de Presencia de la Red SARA de conformidad con la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría del Estado de Función Pública, donde se establecen las condiciones que deben cumplirse SARA, con el objetivo de garantizar y facilitar la interoperabilidad de la solución ofrecida .

Integraciones con la plataforma SEDIPUALBA: se requerirá un certificado por parte de la Diputación de Albacete de integración de nivel 2 para los módulos de contabilidad y padrón de habitantes, así como también el compromiso de integración en el nivel 3 del módulo de contabilidad y del módulo de gestión tributaria cuando esté disponible y facilitar los servicios web para la generación de todo tipo de certificados y volantes.

En caso de no disponer de los certificados mencionados, el licitador se comprometerá a desarrollar e implementar los Web Services para su obtención, entregando un plan de integración con detalle de los servicios a desarrollar y el plazo de implantación que en ningún caso será superior al de implantación de la plataforma.

Para información sobre las integraciones con SEDIPUALBA consultar el siguiente enlace:

<https://www.sedipualba.es/wp-content/uploads/2022/12/Documento-tecnico-integracion-aplicaciones.pdf>

Integraciones del módulo de gestión tributaria :

- Dirección General del Catastro. A través de la Plataforma de intermediación de Datos (PID)
- Dirección General Tráfico. A través de la Plataforma de intermediación de Datos (PID)
- Plataforma SIGA de Gestores Administrativos (IVTM). On- line mediante Servicios Web.
- ANCERTO. On- line mediante Servicios Web.
- AEAT/ATIB. Vía EDITRAN o Online a través de servicios Web.
- Correos. SICER a través de EDITRAN o de servicios web.
- Plataforma de pago Red.es. On- line mediante Servicios Web.

Integración con sistemas de información geográficos: la aplicación deberá posibilitar desde la puesta en funcionamiento del sistema la integración vía Web Service externo con los sistemas de información geográficos utilizados por el Consell de Mallorca, actualmente SITMUN según apartado 9.3 de este pliego.

Integraciones del módulo de padrón de habitantes : integración con las sedes electrónicas de los ayuntamientos para la obtención de forma automatizada, con certificado electrónico, de los volantes de empadronamiento individual por parte de los ciudadanos, certificados de residencia para viajar y en general cualquier tipo de certificado y/o volante de empadronamiento.

Se facilitarán los servicios web para la generación de todo tipo de certificados y volantes de empadronamiento.

Integraciones del módulo de contabilidad: con FACE (AGE) y eFACT de tal modo que incorpore de forma automatizada las facturas electrónicas al sistema siempre y cuando estén en los formatos Factura-e previstos en la norma. También el sistema deberá actualizar automáticamente el estado de las facturas a FACE y eFACT . La aplicación deberá posibilitar que un proveedor pueda consultar las facturas presentadas, su estado y previsión de pago y datos del tercero mediante consulta online al sistema.

4.3 Requisitos de la solución tecnológica aportada

La infraestructura tecnológica que apoye el sistema informático la proporcionará el propio adjudicatario, haciéndose cargo del alojamiento y disposición de los servidores, sistemas operativos, bases de datos, herramientas ofimáticas o de reporting , y otros programas necesarios, así como la conexión a internet de los servidores y las medidas de seguridad con el fin de ofrecer el servicio adecuadamente a los usuarios finales. Tanto los sistemas operativos como los sistemas gestores de bases de datos tendrán que estar actualizados o en versiones soportadas y en vigor por parte del fabricante.

A efectos de dar cumplimiento a la normativa de seguridad, en especial aquélla que se refiere a la protección de datos de carácter personal, así como el Esquema Nacional de Seguridad, será necesario especificar la localización física de los servidores, las condiciones de seguridad de éstos, cumplimiento de normativas ISO correspondientes, y en caso de que se trate de una subcontratación, cuál será la empresa subcontratada.

La solución aportada deberá estar alojada en dos CPD's (Centro de Procesamiento de Datos), siendo el CPD principal donde se alojarán los servidores, bases de datos, archivos, dispositivos de red y todos los elementos necesarios para el funcionamiento diario del servicio. El servicio Cloud se prestará desde el CPD con clasificación TIER III, o equivalente. El CPD secundario será el encargado de dar servicio cuando el principal no esté disponible total o parcialmente.

El CPD secundario deberá tener una réplica de todas las bases de datos y archivos contenidos en el principal con menos de una hora de retraso al respecto.

Las comunicaciones entre los CPD's se llevarán a cabo mediante líneas de alta disponibilidad con dos tecnologías distintas o con dos operadores distintos.

El licitador debe garantizar que las instalaciones desde las que se vaya a prestar este servicio estén ubicadas en territorio de la Unión Europea y que ofrezcan las mayores garantías de disponibilidad y de protección de la información. La solución debe estar alojada en una Centro de Procesamientos de Datos (CPD) con las suficientes garantías físicas y lógicas garantizando un nivel mínimo de disponibilidad de 99,995% en el CPD principal e igual o superior al 99,982% en el CPD secundario. Los CPD deben encontrarse en diferentes ubicaciones en caso de desastre, porque no puede verse comprometido el servicio público prestado.

Será necesario que las condiciones respecto a las normativas de seguridad se cumplan durante todo el período de vigencia del contrato. El adjudicatario estará obligado a comunicar a la FELIB periódicamente cualquier cambio en estas condiciones y las incidencias producidas. Si durante la vigencia del contrato se cambia de subcontratista, el adjudicatario deberá comunicar este hecho con la indicación del nuevo subcontratista y la certificación de que se sigue dando cumplimiento a todas las normativas de seguridad, así como todas las demás condiciones requeridas.

Será responsabilidad del adjudicatario evitar la obsolescencia de los equipamientos de la plataforma, asegurando en todo momento la plena vigencia de éstos.

El adjudicatario realizará la implantación sobre las máquinas, físicas o virtuales, incluyendo la instalación y configuración del sistema operativo, base de datos, y cualquier otro servicio necesario para su funcionamiento, así como la realización de pruebas exhaustivas del funcionamiento de cada módulo y de la integración con el resto de módulos.

La disposición de los diferentes módulos descritos anteriormente debe ser en la modalidad SaaS (Software as a Service) y su disponibilidad debe estar garantizada durante los 365 días del año, 24 horas al día (excepto los tiempos destinados al mantenimiento de la plataforma) y debe incluir el derecho de utilización de los programas, el alojamiento de datos y la realización de los procesos del adjudicatario, el soporte de atención a los usuarios y el mantenimiento legislativo, correctivo y evolutivo.

La solución tecnológica aportada deberá estar formada por aplicaciones web, accesibles desde un navegador web a través de internet o de una intranet, aportando las ventajas de la compatibilidad: podrán ser usadas desde cualquier equipo informático y/o dispositivo móvil, ya que son independientes del sistema operativo y portabilidad: sólo es necesario tener acceso a internet para acceder. En ningún caso habrá que instalar nada en los equipos de los usuarios finales.

Por lo general el sistema implantado deberá cumplir las características de:

- Solución multientidad: la solución propuesta deberá permitir gestionar diferentes entidades y organismos dependientes de la entidad destinataria.
- Solución abierta: la plataforma deberá disponer de una interfaz de programación abierta ("API") y estándares que permitan que tanto la entidad destinataria como terceros (fabricantes o desarrolladores) puedan desarrollar otros módulos o aplicaciones para incorporar nuevas funcionalidades o integrar nuevos servicios.

- Rendimiento: el sistema tendrá que garantizar el rendimiento adecuado a los usuarios sin limitación de concurrencia, documentos, tipologías, objetos, etc. con los que se pueda trabajar.
- Dinamismo: se obtendrá en todas las tareas una respuesta a las instrucciones del usuario con la suficiente rapidez para que éste pueda trabajar de forma continua.
- Seguridad: el sistema deberá responder a las máximas exigencias de seguridad en el acceso y manipulación de la información, en la integridad de datos y en la capacidad de recuperación en caso de fallo.

El licitador deberá implementar los controles, mecanismos y herramientas de seguridad necesarias para la detección y gestión de amenazas sobre todos los activos de información, con el objetivo de prevenirlas, solucionarlas y, en caso de que se trate de amenazas avanzadas y complejas, alertar al ser detectadas. Debiendo revisar periódicamente las configuraciones de sus sistemas que almacenen o traten información.

Así como también deberá contar con un proceso de gestión de vulnerabilidades en sus componentes de hardware o software, de modo que estos componentes se encuentren actualizados en cuanto a versiones y, en concreto, se trate cualquier debilidad o vulnerabilidad crítica sobre los mismos de manera urgente. Estas actualizaciones de seguridad, o cualquier otra necesaria, antes de su instalación en entornos productivos y los potenciales efectos colaterales sobre el servicio.

Los sistemas implicados en el servicio prestado dispondrán de una protección de antivirus o EDR (end point detection & response) permanentemente actualizada así como de un firewall de aplicaciones web WAF, con el fin de proteger las aplicaciones contra ataques maliciosos y tráfico de internet no deseado.

- Diseño adaptativo: la aplicación deberá visualizarse correctamente desde distintos dispositivos tales como ordenadores, tablets y móviles.
- Parametrización: la aplicación permitirá realizar fácilmente los cambios necesarios en los parámetros fundamentales.

4.4 Características comunes a todos los módulos

Firma electrónica: todos los módulos deben integrar la posibilidad de firma electrónica (calificada) de documentos, la definición de flujos de firma y la posterior custodia de los documentos electrónicos. Se podrán realizar firmas electrónicas avanzadas desde dispositivos móviles (IOS y Android).

La firma desde un navegador no tendrá que utilizar applets de Java, puesto que han sido considerados como inseguros por parte de los principales navegadores.

Idiomas: el sistema será multiidioma , y contemplará como mínimo las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, respecto a los textos fijos del sistema (etiquetas, documentos internos, listados...) y debe permitir la edición de los textos, ya sean los de carácter interno o los introducidos por las personas usuarias. El usuario debe poder elegir el idioma de trabajo. Los documentos pueden emitirse en el idioma preferido por la persona destinataria.

Generación de documentos: preferiblemente será utilizado el software libre Libre Office, de lo contrario el coste de las licencias estará incluido.

Autenticación de usuarios: el sistema dispondrá de controles identificativos por usuario y entidad. Se podrán configurar restricciones por usuario a acciones de menú (altas, bajas, consultas, modificaciones, etc.) y de acceso a datos.

En todas las operaciones que impliquen una acreditación de la identidad de un usuario se utilizará un certificado digital, emitido por cualquiera de los prestamistas de servicios de certificación publicados en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, según establece el art. 30.2 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica.

Para la validación de certificados digitales, la aplicación deberá utilizar la plataforma de validación @Clave (plataforma de verificación de identidades electrónicas para la identificación y autenticación). Una vez validado el certificado digital del usuario, la aplicación comprobará que el usuario existe y tiene permisos sobre la aplicación. La gestión de usuarios debe posibilitar la existencia de varios perfiles de usuario orientados a las distintas tareas.

Gestión de entidades: la aplicación permitirá la utilización por parte de cada una de las entidades destinatarias simultáneamente en esquemas de bases de datos independientes. En caso de que la solución ofrecida no incluyera este aspecto, deberá permitir la restauración a partir de la copia de seguridad, exportación o devolución de datos de cada entidad de forma independiente.

Auditoría: se dispondrá de un sistema de auditoría que permita controlar los accesos de los diferentes usuarios por fechas, en especial, en aquellos casos en que el usuario realice modificaciones de información relevante. La auditoría debe ser parametrizable (hay que poder activar/desactivar) por operaciones.

Debe cumplir en todo momento con la normativa vigente en materia de protección de datos: ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD GDD).

Accesibilidad y usabilidad: la aplicación deberá cumplir con la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad.

Seguridad en las comunicaciones: la aplicación deberá cumplir con las exigencias relativas a las medidas de seguridad establecidas por la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal. En particular, se exige la encriptación o cifrado de la información que viaja a través de internet, de forma que no sea inteligible ni pueda ser manipulada por terceros.

Identificación de la Central de Compras de la FELIB:

La empresa adjudicataria deberá garantizar que, en la página de inicio de sesión (login) del software objeto del contrato, figure de manera visible el logotipo de la Central de Compras de la FELIB, de acuerdo con la imagen corporativa facilitada por esta.

La incorporación del logotipo no supondrá ningún coste adicional para la entidad contratante y deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato, salvo que la Central de Compras de la FELIB indique lo contrario o facilite una nueva versión de su imagen corporativa, cuya nueva incorporación tampoco tendrá coste adicional.

4.5 Derecho de uso de la aplicación

El servicio incluirá el derecho de uso sobre la aplicación y los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, tanto por parte de los usuarios finales, como por parte de los técnicos autorizados, durante el período de vigencia del contrato.

El adjudicatario deberá suministrar los certificados digitales necesarios para el funcionamiento del sistema y también las licencias en el transcurso del contrato.

En referencia a licencias de productos de terceros, las ofertas deberán especificar claramente las licencias y/o productos de terceras empresas necesarias para el adecuado y óptimo funcionamiento de la aplicación ofrecida, las versiones de las mismas por las que el sistema está homologado, las modalidades de contratación y en general, cualquier dato relevante para que se pueda calcular de forma detallada los costes colaterales.

El precio de estos productos, licencia y mantenimiento durante el período de garantía deberá estar incluido en el importe de la oferta, donde deberá especificarse de forma desglosada y detallada.

En particular estarán incluidas las licencias de sistemas operativos, sistema gestor de base de datos y aplicaciones de ofimática para la generación de documentos, entre otros.

4.6 Migración de datos

La empresa adjudicataria debe asegurar y ejecutar la migración a SaaS de los datos de todos los ayuntamientos destinatarios del contrato. El volumen de información podrá variar en función del tamaño de cada una de las entidades. La empresa adjudicataria deberá contar con procedimientos para controlar los procesos de migración para asegurar su calidad.

El adjudicatario deberá realizar la migración, documentar y realizar las pruebas necesarias para asegurar la integridad del proceso.

El proceso de migración tendrá lugar sobre todos los datos existentes en el sistema actual, eliminando cualquier necesidad futura de consulta de cualquier tipo de información en los sistemas actuales una vez finalizado el proceso, permitiendo a los usuarios realizar depuraciones de errores y comprobaciones y casos de uso sobre datos conocidos y contrastables. Si, durante el tiempo de ejecución del contrato, una vez analizado en detalle, se justificará la conveniencia (por viabilidad o sencillez) de no incorporar a la nueva solución determinados conjuntos de datos, y así fuera considerado necesario por la parte contratante, la empresa adjudicataria deberá proporcionar un mecanismo operativo alternativo de consulta histórica a aquellos conjuntos de datos, sin necesidad de mantener en ejecución los sistemas.

Para cada entidad o ente el adjudicatario deberá comprobar y/o configurar los perfiles de acceso a los diferentes módulos y asignarlos a cada usuario, configurar los modelos de impresión de documentos y plantillas necesarios en los distintos módulos.

Se debe prever que ambos sistemas, actual y nuevo, funcionarán a la vez durante un período de tiempo para llevar a cabo y comprobar el traspaso de datos.

Las empresas licitadoras tendrán que describir en sus ofertas todos los procedimientos y herramientas diseñados para realizar el proceso de migración de datos desde las aplicaciones y bases de datos actuales a las de la nueva aplicación.

Estos procedimientos y herramientas tendrán que garantizar la consistencia, integridad y fiabilidad en todo el proceso, en cuanto a las características funcionales así como a las estructuras de datos utilizadas. Las empresas licitadoras tendrán que indicar de forma detallada el plan y plazos de migración de cada uno de los módulos.

El adjudicatario tendrá que realizar la migración del histórico de datos de cada uno de los módulos.

El proceso de migración evitará en la medida de lo posible la depuración o tratamiento manual de la información y en concreto deberá:

- Proceder a la adaptación de la estructura de los datos actuales para su incorporación al nuevo sistema. Deberá ser capaz de migrar la totalidad de la información existente actualmente en el sistema.
- Este proceso generará un informe de incidencias que permitirá verificar los resultados de la migración, facilitando una interfaz por el tratamiento de las incidencias antes de proceder al traspaso definitivo de los datos a migrar. Esta herramienta deberá ser cómoda e intuitiva para facilitar esta labor.

Disponibilidad de la aplicación

Se presentará un plan de proyecto que garantice que la aplicación estará disponible para ofrecer servicio a los usuarios de los ayuntamientos o entidades, en el plazo de 6 meses a partir de la formalización del contrato.

4.7 Documentación y productos a entregar

Durante la ejecución de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por los entes destinatarios toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse, de las

tecnologías, métodos y herramientas utilizadas. A continuación se detallan los entregables que tendrán que ser emitidos, cada uno de los cuales no podrá superar un máximo de 15 páginas con un tamaño de letra de 11 puntos, excepto en el caso de los manuales de formación y de usuario, que no tendrán límite de páginas.

- Plan de implantación y parametrización de la solución. En el momento de la firma del contrato, el adjudicatario deberá entregar al responsable del contrato un plan de proyecto que incluya la relación de tareas de instalación, configuración, parametrización y puesta en funcionamiento de la plataforma a realizar, así como el correspondiente cronograma detallado (hitas, fases, entregables, etc.) junto con los recursos que se dedicarán a las mismas. Este plan deberá ser validado por el responsable del contrato.
- Plan de migración de datos. Descripción de las tareas de migración de datos especificadas por las entidades destinatarias.
- Plan de formación. Planificación de la formación a usuarios y técnicos, especificada por cursos y módulos. Se hará referencia también a un plan de formación continua, con el fin de poder satisfacer las necesidades formativas por motivos de actualizaciones y/o nuevas versiones del software.
- Plan de copias de seguridad. Detalle del plan de mantenimiento y copias de seguridad de las bases de datos, así como de los mecanismos de restauración.
- Plan de seguridad. Descripción detallada de todas las medidas de seguridad implementadas, con relación a prevención de intrusiones, detección de ataques, respuesta a incidentes, recuperación y continuidad de negocio en caso de que se produjera algún incidente. Así como aportación de los certificados de cumplimiento del RGPD, conformidad con el ENS de categoría alta y certificaciones de los CPD's, mencionados en el punto 13 Normativa aplicable y 14 cláusulas de seguridad y confidencialidad.

El licitador deberá contar con un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) detallado y actualizado para todos los sistemas involucrados en la prestación del servicio en el que describirá las previsiones, compromisos y actuaciones adicionales que prevea llevar a cabo durante la ejecución del contrato para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información y el cumplimiento de la LOPD.

- Plan del servicio de mantenimiento, soporte, evolución y asistencia. Descripción detallada de los servicios de mantenimiento, soporte a los usuarios y explotación del sistema, indicando en cada caso el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio requeridos (PPT apartado 8).
- Plan de interoperabilidad e integraciones. Detalle de las labores y recursos de puesta en funcionamiento de las integraciones con herramientas y sistemas de la Administración del Estado y con los sistemas de información geográficos.
- Plan de devolución del servicio. Descripción de las tareas necesarias para traspasar la información y los procesos relacionados con el servicio contratado.
- Infraestructura. Descripción detallada de la infraestructura que utilizará la plataforma Cloud incluyendo como mínimo: arquitectura, máquinas virtuales, comunicaciones, almacenamiento adicional al de las máquinas virtuales, medidas de seguridad y licenciamiento.
- Organización y formación del equipo. Responsabilidades y experiencia de sus miembros. Se describirá el equipo de trabajo propuesto para la implantación, detallando al personal asignado al proyecto y sus responsabilidades.
- Plan de pruebas: con fechas, resultados, validaciones, etc.
- Acta de apertura del proyecto.
- Informes de seguimiento: se celebrarán periódicamente reuniones de seguimiento y en cada una de ellas se entregará un informe del estado del proyecto. El objetivo de estos informes será tener un reflejo real del estado en el que se encuentra el proyecto.
- Actas de las sesiones de consultoría.
- Análisis de desarrollos personalizados.
- Documentos de pruebas técnicas y funcionales de las adaptaciones y desarrollos.
- Acta de fin de proyecto.
- Manuales de formación para cada módulo del sistema y perfil de usuario.
- Manual de usuario: describirá la funcionalidad de los módulos desde el punto de vista del usuario final (en caso de que el módulo tenga varios perfiles de usuario, habrá un documento por cada perfil).

- Manual de integración: para aquellos módulos que puedan ser invocados desde otras aplicaciones se detallará toda la información relativa al proceso que permita su invocación.
- Manual de instalación: tendrá que identificar todos los pasos necesarios a realizar para completar con éxito la instalación del módulo. Incluirá de forma detallada la arquitectura del sistema.
- Modelo de datos: describirá el modelo detallado de datos.

Todos los productos o servicios prestados en el marco del contrato tendrán que ser convenientemente documentados para facilitar la transferencia de conocimiento.

4.8 Servicio de mantenimiento

El mantenimiento y soporte de la aplicación quedará incluido para todos los municipios objeto de este contrato. En el caso de las entidades locales de la isla de Mallorca, con una población inferior a 20.000 habitantes que tengan suscrito el correspondiente convenio con el Consell de Mallorca para la prestación de este servicio, dicho soporte será prestado, en el caso de los municipios de Mallorca, por el Consell de Mallorca, que colaborará mediante la asistencia técnica y funcional, centralizando la recepción y apertura de las incidencias comunicadas por los usuarios finales y ofreciendo un servicio de atención y soporte telefónico para resolver las dudas relativas al funcionamiento de la aplicación.

En aquellos supuestos en que las entidades locales no tengan suscrito el citado convenio con el Consell de Mallorca, el soporte y la asistencia serán prestados directamente por las propias entidades locales.

Asimismo, el Consell de Mallorca colaborará con la asistencia técnica y funcional, centralizando la recepción y apertura de incidencias reportadas por los usuarios finales y ofreciendo un servicio de atención y soporte telefónico ante dudas de funcionamiento de la aplicación.

A efectos de la prestación del servicio, se designarán técnicos responsables. En el caso de las entidades locales que tengan suscrito el correspondiente convenio con el Consell de Mallorca, dichos técnicos responsables serán designados por el Consell de Mallorca. En el caso de las entidades locales que no tengan suscrito dicho convenio, los técnicos responsables serán designados directamente por las propias entidades destinatarias. En adelante, cualquier referencia contenida en este documento a los técnicos responsables se entenderá realizada indistintamente a los técnicos designados por el Consell de Mallorca o las entidades destinatarias, según corresponda en cada caso.

El servicio de soporte se establece sin límite en número de horas o de incidencias por atención a los usuarios de la aplicación.

4.8.1 Apoyo a la aplicación

Evolutivo y normativo: actualización por nuevas leyes que puedan surgir, cambios en normas, cambios de versiones de bases de datos. Y engloba también el desarrollo de nuevas funcionalidades que propongan los técnicos responsables.

El adjudicatario adaptará los distintos módulos a la normativa vigente y actualizará versiones antes de la entrada en vigor de las nuevas leyes o normas.

En los casos en que la adaptación de los módulos se haga para que las entidades tengan que transmitir información con nuevos formatos o estructuras a otras administraciones, la actualización se realizará con la antelación suficiente de al menos una semana, para poder generar los ficheros de intercambio con los nuevos formatos.

Respecto a las nuevas funcionalidades el procedimiento incluirá dos fases:

- realización del informe de valoración
- desarrollo de las nuevas funcionalidades.

Se realizará una petición de desarrollo a la empresa adjudicataria con los requerimientos funcionales necesarios, ésta realizará una valoración, presentará una propuesta de calendario y una valoración del coste económico adicional que supondrá. Si se aprueba se llevará a cabo de acuerdo con el calendario, de lo contrario quedará desestimada la petición y no supondrá ningún coste adicional.

Con los nuevos desarrollos se entregará como documentación un manual de usuario que explique el uso de las nuevas funcionalidades y modelo de datos y se impartirá la formación necesaria a los técnicos responsables.

Una petición de desarrollo estará finalizada cuando esté aprobada por los técnicos responsables esté en funcionamiento y toda la documentación disponible.

Correctivo/Gestión de incidencias: corrección o subsanación de errores, cualquier mal funcionamiento en la aplicación, corrección de datos erróneos provocados por funcionamiento erróneo de la aplicación utilizando scripts, incluso si se derivan de un mal uso del usuario o de la configuración o parametrización del software.

Se considerará incidencia cualquier evento que implique la indisponibilidad del servicio o una violación de la seguridad del sistema y también de los datos de carácter personal.

Las incidencias serán reportadas y previamente catalogadas por el personal técnico responsable.

La empresa adjudicataria debe garantizar respuesta y resolución dentro de los plazos establecidos en los ANS (cláusula 8).

Los pasos para resolver las incidencias serán los siguientes:

- Análisis y resolución de la incidencia
- Propuestas de mejora para evitar que se reproduzca la incidencia.
- Información o descripción técnica de los cambios realizados para resolver la incidencia, pruebas para verificar la correcta resolución, generación o modificación de los manuales de usuario en su caso e identificación de mejoras.

Una incidencia estará finalizada cuando funcionalmente esté resuelta, tenga el visto bueno de los técnicos solicitantes y toda la documentación disponible.

Para la correcta gestión de los servicios prestados, la empresa adjudicataria pondrá a disposición de los técnicos responsables una herramienta de gestión de incidencias en la que los técnicos podrán dar de alta incidencias o consultas tanto de tipo técnico como funcional. En todo momento, dichos técnicos podrán realizar el seguimiento de las incidencias en curso y también consultar aquellas que ya han sido cerradas para poder comprobar la solución aportada.

El gestor de incidencias deberá proporcionar estadísticas de resolución de incidencias.

Preventivo: revisiones periódicas para garantizar mejoras en la aplicación para optimizar rendimientos, consumos de recursos de máquinas y tiempo de acceso a los datos.

Todos los trabajos de desarrollo necesarios para llevar a cabo el soporte de los módulos objeto de este contrato estarán cubiertos. La empresa adjudicataria deberá mantener al día la documentación de los módulos, manuales de usuario y administración.

La instalación de las actualizaciones será realizada por la empresa adjudicataria. La empresa deberá implantar sin coste adicional las nuevas funcionalidades o módulos, complementarios o aquellos que sustituyan a partes obsoletas.

4.8.2 Apoyo a los usuarios

Atención a los usuarios finales (primer año)

Helpdesk usuarios finales: servicio de atención y soporte telefónico ante dudas de funcionamiento a los usuarios de las entidades que utilicen la aplicación.

Una vez terminada la implantación de la nueva plataforma y durante el primer año de utilización, el adjudicatario pondrá a disposición de los usuarios finales un Centro de Atención al usuario en el que se reciban y gestionen de forma centralizada las incidencias que puedan reportar. Estas incidencias tendrán que ser registradas en el mismo gestor de incidencias descrito en el anterior punto *4.8.1 Apoyo a la aplicación* y en todo momento los técnicos responsables las podrán consultar.

Atención a los técnicos

Apoyo técnico telefónico: servicio de consulta telefónica sobre cuestiones de configuración, mantenimiento y errores en la aplicación objeto de este contrato así como resolución de cuestiones o consultas en relación a bases de datos, sistemas operativos, deficiencias de impresión...

La empresa proporcionará asistencia técnica y formación al personal técnico designado para la resolución de problemas mediante este servicio durante toda la duración del contrato.

Soporte funcional telefónico: servicio de consulta telefónica sobre cuestiones funcionales de la aplicación objeto de este contrato.

Se dará soporte y asesoramiento en la adaptación o configuración de la aplicación. La empresa proporcionará asistencia técnica y formación al personal técnico designado para la resolución de problemas mediante este servicio durante toda la duración del contrato.

El soporte telefónico se proporcionará mediante vía telefónica de tarificación gratuita o sin coste adicional.

4.8.3 Horario de prestación del servicio de mantenimiento

El horario de prestación del servicio de mantenimiento será:

- Normal (jornada laboral de los entes destinatarios): horario de 7:30 a 19:30 de lunes a viernes.
- Extendido: horario de 19:30 a 21:00 de lunes a viernes y de 8:30 a 13:00 los sábados no festivos.

Incidencias: en todo caso la empresa adjudicataria deberá iniciar la tramitación de una incidencia o consulta dentro del límite de tiempo o valor objetivo definido en los acuerdos de nivel de servicio (cláusula 8) y dentro de la jornada laboral antes referida. La empresa tendrá que garantizar respuesta según los acuerdos definidos y resolverla, siempre que sea posible. En caso de no poder resolverse en este plazo se comunicará a los técnicos solicitantes el motivo y el tiempo estimado de resolución.

Apoyo a los usuarios/técnicos: el horario de prestación de servicios deberá ajustarse lo más posible al horario del personal del Consell de Mallorca así como al de los ayuntamientos en referencia al soporte a usuarios finales.

La prestación del servicio de mantenimiento se realizará mediante soporte remoto siempre que sea posible y con el fin de resolver lo antes posible los problemas y evitando desplazamientos innecesarios.

Los gastos de desplazamiento de los técnicos especializados, siempre que no pueda resolverse la problemática en remoto están incluidos en este contrato.

4.8.4 Gestión de cambios y registro de versiones

La empresa contratista gestionará los cambios en la aplicación en respuesta al servicio de mantenimiento prestado (4.8.1 soporte a la aplicación y 4.8.2 soporte a los usuarios).

Los pasos a seguir serán los siguientes:

- Análisis.
- Elaboración de documentación.
- Pruebas en entorno de desarrollo.
- Validación por parte de los técnicos responsables.
- Ejecución del cambio en entorno de producción.

En caso de que la implementación de los cambios suponga el paro del servicio, se procurará agrupar cambios para minimizar el tiempo de paro y hacerlos fuera del horario laboral de los usuarios finales de la aplicación, salvo los que resuelvan incidencias graves.

La empresa contratista pondrá a disposición de los usuarios y de los técnicos responsables un registro actualizado de versiones en el que constará como mínimo: el número de versión, fecha de despliegue, lista de correctivos y evolutivos incluidos en la versión.

4.8.5 Actualización de versiones

Las actualizaciones se realizarán de forma planificada.

En el caso de versiones que aporten adaptaciones funcionales relevantes y/o que supongan un cambio de generación en la aplicación, serán los técnicos de la empresa adjudicataria quienes contactarán con los técnicos responsables, para informar de estas nuevas versiones y propondrán su actualización.

En el resto de casos, será también la empresa adjudicataria quien periódicamente informará de las actualizaciones disponibles a los técnicos y ellos posteriormente promoverán su actualización, decidiendo si las agrupan.

El horario de actualización de los productos será preferiblemente fuera del horario laboral de los usuarios finales de su aplicación.

Finalizada la actualización, se realizarán las verificaciones oportunas para garantizar que el proceso de actualización ha finalizado correctamente. Después de la actualización se comunicará al ente destinatario la finalización de la intervención mediante notificación vía correo electrónico. En cada intervención de actualización se revisará que los servidores cumplen con los requisitos técnicos adecuados para el óptimo funcionamiento de la aplicación, elementos como el espacio en disco disponible, memoria RAM, utilización de los recursos, versiones soportadas de los Sistemas Operativos o Base de Datos, etc. En caso de detectar desviaciones, sistemas mal dimensionados u obsoletos que puedan suponer un riesgo o provocar lentitud en su aplicación, se comunicará a los técnicos responsables para diseñar un plan de acción y solucionar los problemas detectados.

Se actualizarán todos los entornos a disposición del contratante.

4.8.6 Copias de seguridad

Toda la arquitectura en la parte SaaS deberá estar soportada por un sistema de copia de seguridad y será la empresa adjudicataria quien, para cada entidad que utilice la aplicación objeto del contrato, configure un plan de mantenimiento de copias, para automatizar y programar las copias de seguridad de las bases de datos.

Se crearán nuevos planes de mantenimiento que se encargarán de realizar copias, reorganizar y regenerar el índice de las bases de datos.

El sistema de copia de seguridad gestionado que garantice la restauración de datos en todo momento deberá atenderse a las siguientes directrices:

- Las políticas de backup se definirán para otorgar la posibilidad de poder recuperar los datos de forma segura y con la mínima pérdida de datos durante la jornada laboral: completa semanal, diferencial diaria y transaccional de 7:00 a 16:00 horas, con retenciones de 7 días.
- Tiempo de restauración indicado en el punto de parámetros de continuidad de negocio.
- Ventana de backup cero. El servicio no debe verse afectado en ninguno de los componentes a la hora de la realización de la copia de seguridad de éstos.
- El adjudicatario del servicio SaaS es el responsable de la restauración de alguno o todos los componentes en caso de que fuera necesario y/o requerido por las personas autorizadas.
- La información apoyada por el servicio de copia de seguridad debe estar a disposición de las personas autorizadas en la modalidad 24x7.
- En la puesta en marcha del servicio se acordará entre el ente destinatario y el adjudicatario del servicio SaaS detalles como la hora de realización de copias de seguridad, componentes de los cuales se realiza copia, etc.

Parámetros de continuidad de negocio :

El **RTO (Recovery Time Objective)** , tiempo durante el cual se puede tolerar la falta de funcionamiento, y la caída del nivel de servicio asociada, sin afectar a la continuidad de negocio, queda establecido en 1 hora.

El **RPO (Recovery Point Objective)** , tiempo de riesgo de pérdida de datos que se puede tolerar, queda establecido en 1 hora.

El **Tiempo de recuperación** (tiempo de recuperación de una copia de seguridad en caso necesario) queda establecido en 4 horas en horario de 7:30 a 19:30 de lunes a viernes.

Documentación final :

Una vez configuradas las copias se entregará la documentación necesaria de la configuración adoptada y también se indicará qué datos, documentos y/o carpetas aparte de las bases de datos deben ser

objetos de copia para poder restaurar completamente el entorno de trabajo de una entidad en caso necesario. Cualquier cambio en el Plan de copias deberá ser comunicado a los entes destinatarios.

Los técnicos responsables podrán solicitar evidencias de la realización de las copias.

4.8.7 Bolsa de horas

El contrato contempla una bolsa de 400 horas que la FELIB canalizará, previa petición de los entes destinatarios, para actuaciones o proyectos no previstos, previamente validados como tales.

En concreto se utilizará para llevar a cabo desarrollos, mantenimientos, proyectos de evolución tecnológica, despliegues masivos, actuaciones puntuales y actividades propias del servicio no previstas en la fecha de redacción de este pliego.

Concretamente y como ejemplo, por análisis de requerimientos o estudios de viabilidad que puedan convertirse en propuestas de mejora, nuevos servicios en respuesta a demandas específicas y otras eventualidades que puedan salir.

Las peticiones se realizarán por parte de la FELIB, que las hará llegar categorizadas al contratista.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

- Los técnicos responsables de cada ente destinatario realizarán una petición a la FELIB, y esta la remitirá a la empresa adjudicataria con los detalles y requerimientos necesarios.
- La empresa entregará un informe de valoración que detallará las actuaciones que se llevarán a cabo, incluirá una planificación temporal de tareas y recursos necesarios para la ejecución de la solución descrita, el número de horas previsto y los servicios afectados.
- Una vez presentado el informe de valoración la FELIB decidirá si aprueba su realización. En caso de ser aprobada, se ejecutará de acuerdo con los recursos y el calendario presentado.
- Para las peticiones aprobadas, la empresa adjudicataria ejecutará las tareas acordadas y deberá validar su resultado. El cambio tendrá que incluir la actualización de la documentación relacionada, manuales, etc.

La bolsa de horas se consumirá en función de las necesidades que se produzcan.

4.8.8 Entornos de trabajo

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición del contratante, dos entornos de trabajo:

- Producción: será el entorno de trabajo real de los usuarios.
- Preproducción: donde los técnicos responsables podrán realizar pruebas y comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación. Este entorno podrá utilizarse por formaciones a los usuarios.

Las instalaciones de nuevas versiones y/o procedimientos se realizarán en ambos entornos, previamente al de preproducción para poder comprobar el correcto funcionamiento de los cambios aplicados y para garantizar que no se produzcan errores. Los técnicos validarán previamente el funcionamiento de las nuevas versiones a preproducción y autorizarán su puesta en producción.

4.8.9 Formación y gestión del cambio

4.8.9.1 Formación inicial

Antes de la puesta en producción de la plataforma y para garantizar la adecuada formación del personal, se organizarán cursos destinados al personal técnico y también otros para usuarios finales de las entidades destinatarias, tal y como se describe a continuación.

La formación se impartirá preferentemente on- line y dando acceso a los usuarios a un entorno de pruebas.

Cursos para personal técnico de los entes destinatarios.

El objetivo de la formación a los técnicos es que puedan realizar un primer nivel de soporte a los usuarios de la aplicación. Comprenderá tanto la formación funcional como los detalles tecnológicos necesarios para realizar las funciones de soporte de primer nivel.

Se realizarán dos tipos de cursos de formación:

- Formación sobre instalación, administración de la plataforma (configuración y parametrización) y resolución de los problemas tecnológicos más frecuentes, por administradores o técnicos de al menos 30 horas presenciales.
- Formación funcional sobre la aplicación de la plataforma por lo menos 40 horas presenciales.

Cursos para usuarios finales

El objetivo de la formación a los usuarios finales es utilizar eficientemente los distintos módulos de la plataforma implantada.

Una vez prevista la puesta en producción de la plataforma se realizarán cursos destinados a los usuarios finales de los ayuntamientos para garantizar el aprendizaje de los diferentes módulos de la plataforma.

La empresa contratista tendrá que establecer un calendario de formación en función del ritmo de implantación de cada uno de los módulos. Se planificarán distintas jornadas o cursos dependiendo del número de asistentes.

Se prevé un máximo de 20 usuarios por curso o jornada y un mínimo de 40 horas. Se establecerán dos turnos para aquellos servicios en los que no sea posible que todos los usuarios acudan simultáneamente a las sesiones formativas. Se prevé una media de 5 usuarios por entidad.

Entre las sesiones formativas y la implantación no tendrá que transcurrir mucho tiempo para facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos. Después de las sesiones formativas, se dejará acceso temporal al entorno formativo de pruebas para poder practicar.

4.8.9.2 Formación continuada

Nuevas versiones o actualizaciones

Una vez esté validada la puesta en producción de las nuevas versiones o actualizaciones se realizarán cursos de formación a cargo de la empresa adjudicataria, siempre en el entorno de preproducción y en un período no superior a una semana de la fecha prevista de implementación. Se proporcionará la documentación utilizada para dicha formación a los asistentes.

Cursos periódicos de reciclaje

Cursos periódicos de reciclaje (colectivos), con el fin de formar a los usuarios en la utilización de los productos contratados y para difundir y comunicar las modificaciones y mejoras efectuadas en los productos. Al menos se realizará una formación anual.

5. Organización

5.1 Organización y responsabilidades de la empresa contratista

El equipo de trabajo de la empresa contratista deberá estar formado por:

- Un director de proyecto (responsable del contrato).

- Un responsable técnico.
- 2 Técnicos.

El adjudicatario designará a un director de proyecto, que será el encargado de dirigir las tareas de desarrollo del trabajo y proporcionar a las entidades destinatarias información periódica o solicitada respecto a las diferentes actividades llevadas a cabo o para realizar.

Las funciones del director de proyecto serán las siguientes:

- Asegurar que todo el personal que participa en el servicio tenga los conocimientos necesarios y asuma los compromisos del contrato.
- Definir un plan de servicio de acuerdo con los objetivos del contrato y que será revisado, acordado y supervisado por las entidades destinatarias.
- Supervisar la puesta en marcha y cumplimiento del plan presentado.
- Garantizar la calidad del proyecto, así como supervisar riesgos y posibles incidentes.

El adjudicatario designará a un responsable técnico, que será el interlocutor con los técnicos de cada entidad destinataria y coordinará a los técnicos asignados al proyecto. Esta persona dispondrá de un teléfono móvil destinado a su localización y disponible de lunes a viernes de 7:30 a 21:00 y sábado de 8:30 a 13:00.

Las funciones del responsable técnico serán las siguientes:

- Ser la referencia para las entidades destinatarias en la resolución de problemas y la gestión de capacidades.
- Coordinar al grupo de técnicos asignados al proyecto: persona responsable de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo al resto de trabajadores de la empresa adjudicataria encargados de la ejecución de los servicios.
- Comunicar el estado del servicio con la periodicidad acordada.
- Supervisar los procedimientos que soliciten los técnicos.
- Responder a consultas sobre el estado de incidencias o peticiones requeridas.

- Impartir las instrucciones necesarias y velar por que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones realizadas al respecto de la actividad delimitada en el objeto del contrato.
- Asistir a las reuniones de seguimiento del servicio.
- Valorar el coste de los trabajos solicitados por bolsa de horas.
- Elaborar informes solicitados.
- Garantizar la calidad del servicio y proponer mejoras. Valorar y ejecutar los trabajos encomendados con la calidad exigida y en los plazos establecidos. El seguimiento de la ejecución de los servicios contratados, asegurando que éstos se completan conforme a los plazos y calidad comprometidos en ANS (acuerdos de nivel de servicio).

Se designará a un grupo de técnicos adscritos al servicio, los cuales deberán ser capaces de ejecutar con calidad suficiente las tareas contratadas y con la garantía de poder asumir las necesidades que se planteen en cada momento sin que el servicio se vea afectado por aumentos esporádicos de trabajo o peticiones efectuadas.

Las funciones asignadas al grupo de técnicos serán las siguientes:

- Resolución de incidencias, peticiones, consultas, adaptaciones, etc.
- Operaciones de mantenimiento y administración.
- Actualización de versiones.
- Elaboración de documentación.

Corresponde al adjudicatario la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la FELIB o de las entidades destinatarias, del cumplimiento de los requisitos, procurando en todo caso la estabilidad del equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean justificadas.

Es potestad de la FELIB exigir en cualquier momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo de la empresa contratista, si, por razones objetivas, la participación de este equipo pone en peligro la calidad o la efectiva prestación de los servicios.

Modificación en la composición del equipo de trabajo

Si fuera necesario sustituir a personal del equipo de trabajo, se hará por otras personas de igual o superior titulación o experiencia, previa comunicación anticipada, con un tiempo mínimo de 15 días, a la Dirección del Proyecto.

Dentro del período de sustitución se entiende incluido el período de solapamiento necesario entre ambos integrantes para que el sustituyente asuma la totalidad de las funciones efectuadas por el anterior, sin que se produzca ningún coste adicional por el proyecto. La valoración final de la productividad y calidad de las tareas desarrolladas por el equipo de trabajo corresponde a la Dirección del Proyecto, que se reserva el derecho de solicitar la sustitución de alguno de sus integrantes, con un preaviso de 15 días, cuando no sea satisfactorio o existan razones justificadas que lo aconsejen. En tal caso se aplicarán las mismas condiciones indicadas anteriormente.

6. Seguimiento del contrato

El seguimiento y control del proyecto se iniciará en el momento de la formalización, finalizará con la conclusión del mismo, y se efectuará sobre las siguientes bases:

- Seguimiento y comunicación continua y conformidad de la evolución del servicio entre el director de proyecto, el responsable técnico del adjudicatario y la FELIB.
- Los procedimientos y herramientas determinados por la FELIB para llevar a cabo la planificación, seguimiento y control de servicio.
- Mensualmente la empresa contratista redactará un informe de servicio y lo pondrá a disposición de las entidades destinatarias. Este informe deberá incluir como mínimo:
 - Una relación de los correctivos cerrados y pendientes.
 - Nuevas versiones estables.
 - Lista de incidencias y consultas realizadas indicando su estado (resuelto o pendiente de resolver).
 - Gráficas de la evolución de las incidencias entradas/pendientes/cerradas.
 - Gráfica de evolución de versiones.

- Indicadores de porcentajes de cumplimiento de los ANS.
- Reuniones periódicas de seguimiento o revisiones técnicas entre el responsable técnico del adjudicatario y la comisión de soporte del acuerdo marco con el objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y, en su caso, los plazos parciales y totales de aquellas partes del servicio que lo tengan previsto, las reasignaciones y variaciones de efectivos de las funciones de personal dedicado, programaciones de actividades llevadas a cabo y la toma de decisiones correctivas. Se revisará el informe mensual presentado por la empresa contratista con el fin de mejorar o mantener la calidad del servicio y se generarán propuestas de mejora.

Como resultado de las reuniones periódicas, la empresa contratista redactará un acta de la reunión.

Las reuniones se podrán realizar en modalidad telemática o presencial.

Tras las revisiones técnicas la comisión de soporte del acuerdo marco podrá rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en la medida en que no respondan a lo especificado o no superen los controles y niveles de calidad previamente acordados.

La periodicidad de las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas será establecida por la FELIB. A las reuniones de seguimiento podrán asistir, por parte del cliente, todas aquellas personas que establezca la comisión de soporte del acuerdo marco, y por parte del adjudicatario, el director del proyecto y el responsable técnico, así como aquellos componentes del equipo de trabajo que éste determine o considere oportuno.

El director del proyecto podrá solicitar, al margen de las reuniones preestablecidas, la celebración de reuniones extraordinarias por la existencia de circunstancias que lo hagan necesario.

La FELIB podrá determinar los procedimientos y herramientas que deban utilizarse para poder llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto, así como el contenido y formato de los informes mensuales que el adjudicatario deberá aportar respecto al desarrollo del proyecto.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del concurso el adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la FELIB a tales efectos la información y documentación que soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollen los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas usados para resolverlos.

7. Canales de comunicación

Con el fin de comunicar y realizar el seguimiento de las incidencias y/o peticiones la empresa adjudicataria pondrá a disposición de los técnicos responsables de las entidades destinatarias una herramienta de gestión de incidencias, ya descrita en el apartado 4.8 (Servicio de Mantenimiento).

Todas las peticiones e incidencias se comunicarán utilizando esta herramienta. Se podrán categorizar, así como realizar un seguimiento de su estado de tramitación. En caso de que su estado sea cerrado podrá consultarse la información de la solución adoptada para su resolución.

Cualquier cambio en el estado de una incidencia o petición debe quedar reflejado en la herramienta y también claramente documentado el proceso de resolución.

En el caso de incidencias críticas, éstas se podrán comunicar vía telefónica, atención disponible 24x7, y lo antes posible serán anotadas por personal de la empresa adjudicataria en la herramienta de gestión utilizada para poder realizar un correcto seguimiento.

8. Acuerdos de nivel de servicio

Uno de los aspectos clave de los modelos de servicio gestionado son los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), indicadores y garantes de la calidad del trabajo que se está prestando. Los ANS son indicadores que miden el nivel de servicio prestado por el adjudicatario en referencia al compromiso adquirido contractualmente y formalizan los niveles mínimos que debe cubrir la empresa adjudicataria en la prestación del servicio.

La extracción de los datos para el cálculo de los ANS será responsabilidad de la empresa adjudicataria con una periodicidad mensual y considerando el horario de prestación de servicios definido y el mes natural, que elaborará un informe sobre la gestión de incidencias y peticiones, indicando el contenido y los tiempos de respuesta y resolución en cada caso.

La operatividad del sistema y, por tanto, su monitorización debe ser de 24 horas 7 días a la semana, durante todo el año.

Por el control y seguimiento de la calidad de la prestación, durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria deberá proporcionar, al principio de cada mes, los siguientes informes:

- Informe sobre las incidencias ocurridas en el mes anterior.

- Informe sobre el nivel de disponibilidad del servicio SaaS durante el mes anterior, detallando la disponibilidad diaria.

Las incidencias y/o peticiones sólo se considerarán finalizadas si tienen el visto bueno funcional y técnico por parte de las entidades destinatarias que lo hayan solicitado y si se encuentran completamente documentadas. En caso contrario, se devolverán a la empresa contratista acumulando el tiempo de resolución, afectando a los cálculos y responsabilidades de los ANS correspondientes.

Los ANS muestran los valores mínimos exigidos en la prestación del servicio. En caso de que los indicadores no alcancen los requerimientos acordados, el proveedor incurrirá en una penalización, que se calculará y aplicará de acuerdo a los procedimientos y condiciones descritas más adelante.

Se establecen los siguientes indicadores de nivel de servicio o valores mínimos exigidos, en la prestación de los servicios que tendrán que ser evaluados periódicamente por las entidades destinatarias de acuerdo con los informes facilitados por el adjudicatario.

Se podrán revisar y corregir los valores de los ANS, siempre que la FELIB y el proveedor del servicio lo consideren necesario y haya consenso entre ambas partes.

8.1 Desviación sobre la planificación.

Medida de la desviación o retraso incurrido por parte del adjudicatario en las fases de migración de datos, implantación de los distintos módulos y entrega de documentación.

A tal efecto se definen tres tipos de incumplimientos en función de su impacto: críticos, graves y leves.

En consecuencia se definen los siguientes indicadores ANS:

ANS1 desviación sobre la planificación

Mide la diferencia de días entre las fechas de entrega y la planificación acordada entre contratista y adjudicatario, en las fases de migración de datos, implantación de módulos y entrega de documentación.

ANS1	Leve	Grave	Crítico
------	------	-------	---------

Entregable fase migración	menor de 2 días	entre 2 y 7 días	mayor de 7 días
Entregable fase implantación	menor de 5 días	entre 5 y 15 días	mayor de 15 días
Documentación	menor de 2 días	entre 2 y 7 días	mayor de 7 días

8.2 Correctivo/Gestión de incidencias

Hay que tener en cuenta que los tiempos de respuesta y resolución de incidencias, así como la calidad del servicio evaluado en los siguientes indicadores, no se podrán ver afectados por aumentos esporádicos del número de incidencias, ni por la coincidencia con el desarrollo de nuevas funcionalidades.

A tal efecto se definen tres categorías de incidencias: crítica, alta y normal.

Crítica: incidencias que se derivan de una situación de bloqueo del sistema, elevada latencia del sistema informático que afecte al adecuado funcionamiento de la aplicación, o que le afectan de forma global y que suponen la inoperabilidad del entorno de producción.

Alta: incidencias que se producen por un error de una funcionalidad básica que afecta a varias entidades aunque no produce una situación de bloqueo de todo el sistema.

Normal: incidencias que no afectan a la operativa diaria, ni a una funcionalidad básica ni se ven afectadas diversas entidades. Son básicamente errores en información adicional y/o problemas de carácter estético.

Las incidencias serán devengadas y previamente catalogadas, según las categorías antes indicadas, por el personal técnico.

En consecuencia se definen los siguientes indicadores ANS:

ANS2 tiempo de respuesta

Mide el tiempo de atención de una incidencia o tarea, desde que es comunicada por el canal previsto hasta que es tratada por la empresa contratista, asignándole los recursos para su posterior resolución. Se sumarán todos aquellos tiempos que supongan sucesivas reasignaciones a causa de una mala distribución imputable al propio servicio de soporte.

ANS2	Prioridad	Valor objetivo
	Crítica	1 hora
	Alta	2 horas
	Normal	5 días

ANS3 Tiempo de resolución

Mide el tiempo en que una incidencia es asignada por parte de la empresa contratista a un equipo de trabajo o a un técnico, hasta que se resuelva completamente, documentada y con el visto bueno de los técnicos solicitantes.

ANS3	Prioridad	Valor objetivo
	Crítica	4 horas
	Alta	1 día laborable
	Normal	10 días laborables

ANS4 Calidad de la resolución general

Como complemento a tiempos de respuesta y resolución, se evaluará la calidad en la resolución de todas las peticiones. Se mide el número de incidencias o tareas que, siendo resueltas por la empresa adjudicataria, han sido rechazadas por los técnicos o usuarios solicitantes.

ANS4	Descripción	Valor objetivo
	% de resoluciones de incidencias rechazadas	< 2%

ANS5 Seguimiento y control

Con el objetivo de evaluar la adecuada realización de la función de seguimiento y control de las incidencias asignadas, y con el fin de registrar los avances en la resolución y/o información a los técnicos o usuarios de estos avances, se definen según la prioridad de las incidencias, los siguientes valores objetivos:

ANS5	Prioridad	Valor objetivo
	Crítica	1 hora
	Alta	diario
	Normal	semanal

8.3 Evolutivo/normativo y peticiones

8.3.1 Adaptaciones a la normativa vigente

El adjudicatario adaptará los diferentes módulos de la aplicación a la normativa vigente y actualizará versiones antes de la entrada en vigor de las nuevas leyes o normas, sin que por parte del contratante se realice ninguna clase de petición.

En los casos en que la adaptación de la aplicación se haga para que las entidades tengan que transmitir información con nuevos formatos o estructuras a otras administraciones, la actualización se realizará con la antelación suficiente de al menos una semana (éste será el plazo a tener en cuenta para las actualizaciones), para poder generar los ficheros de intercambio con los nuevos formatos.

Por la definición del ANS se tendrán en cuenta dos conceptos previos, que son:

Criticidad de la aplicación, que está asociada al nivel de disponibilidad necesario por parte de los usuarios y los valores serán:

- Alta
- Media
- Baja.

El responsable de asignar este dato será el responsable técnico del servicio y tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de usuarios que utilizan la aplicación.
- Tipología o perfil de los usuarios.
- Repercusión de los paros o mal funcionamiento del sistema.
- Imagen pública de las entidades asociada al sistema.

Prioridad es un dato que proporciona información sobre el nivel de importancia. Se trata de un valor imprescindible, puesto que se utiliza para establecer el orden de resolución así como para encuadrarla en los valores acordados de ANS.

Los valores podrán ser los siguientes:

- Alta. Se deriva de la urgencia de la entrada en vigor de una disposición normativa, o del impacto grave en el desarrollo de negocio de las entidades usuarias.
- Media. Se produce por un error funcional no bloqueante, por evolutivos en los sistemas de información a medio o largo plazo, así como por incidencias o evolutivos no urgentes.
- Baja. Asociada a errores en información adicional, problemas de carácter estético o nuevos desarrollos no apremiantes.

Será el responsable técnico el encargado de clasificar las adaptaciones según criticidad y prioridad, y posteriormente informar a la empresa contratista que podrá reasignar estos valores si lo considera oportuno y de forma justificada.

A continuación se detallan los ANS en referencia a las adaptaciones normativas y evolutivas de la aplicación.

ANS6 Evolutivos no finalizados en plazo (no entregados o rechazados)

Con el objetivo de evaluar el impacto o grado de importancia de los evolutivos que no han sido entregados en los plazos de entrada en vigor de nuevas normas o leyes, o entregados pero rechazados,

se define un ANS que indica el grado de importancia, con un rango de valores de 1 a 3, donde 3 es el máximo y 1 el mínimo.

ANS6	CRITICIDAD DE LA APLICACIÓN			
	GRADO DE IMPORTANCIA (de 1 a 3)	ALTA	MEDIA	BAJA
PRIORIDAD	ALTA	3	3	2
	MEDIA	3	3	2
	BAJA	2	2	1

8.3.2 Peticiones estándar

Las peticiones estándar que forman parte del mantenimiento normativo y evolutivo, el personal de las entidades destinatarias, las hará llegar a la empresa contratista mediante los canales de comunicación establecidos por su ejecución o resolución e indicando su prioridad.

Tal y como ya se definió con las incidencias del soporte correctivo, las peticiones se clasificarán según tres categorías: crítica, alta y normal.

Crítica: peticiones que se derivan de una situación de bloqueo del sistema o que le afectan de forma global y que suponen la inoperabilidad del entorno de producción.

Alta: peticiones que se producen por un error de una funcionalidad básica que afecta a varias entidades aunque no produce una situación de bloqueo de todo el sistema.

Normal: peticiones que no afectan a la operativa diaria, ni a una funcionalidad básica ni se ven afectadas diversas entidades. Son básicamente errores en información adicional y/o problemas de carácter estético.

Las peticiones más habituales serán las siguientes:

- Construcción y ejecución de sentencias SQL.
- Operaciones sobre las bases de datos.
- Actualización de librerías o reportes.
- Actualización de versiones.

En consecuencia se define el siguiente ANS:

ANS7 Peticiones estándar

ANS7	Prioridad	Valor objetivo
	Crítica	2 días
	Alta	3 días
	Normal	6 días

8.3.3 Peticiones de nuevas funcionalidades

Respecto a las nuevas funcionalidades, el procedimiento incluirá dos fases: realización del informe de valoración y desarrollo de las nuevas funcionalidades (cláusula 4.8.7).

Una vez valorada la petición por parte de la empresa adjudicataria, ésta presentará una propuesta de calendario y una valoración del coste económico adicional que supondrá.

ANS8 Demora en la entrega de nuevas peticiones

Las penalizaciones por demora no podrán exceder en su conjunto del 10% del importe total, indicado en el informe de valoración y estarán relacionadas con el siguiente ANS.

ANS8	Descripción	Valor objetivo
-------------	--------------------	-----------------------

	% retraso respecto del calendario propuesto	< 30%
--	---	-------

8.3.4 Disponibilidad

ANS9 Disponibilidad servicio Cloud

La disponibilidad del servicio Cloud será valorada dentro del horario de prestación de servicios y deberá ajustarse lo más posible al horario del personal de los ayuntamientos, en definitiva usuarios finales de la aplicación.

Con el objetivo de valorar la disponibilidad del servicio Cloud de aplicación, se define el siguiente ANS.

El nivel de disponibilidad mensual del sistema del entorno de producción, según horario, será, como mínimo, del 99,9% en horario normal y del 99,00% en horario extendido.

Los trabajos de mantenimiento se realizarán siempre en el horario extendido, antes indicado, y previa comunicación a la entidad destinataria.

La fórmula que se utilizará para el cálculo de la disponibilidad en cada horario es la siguiente: $((TM - TND) / TM) * 100$ TM: tiempo de disponibilidad mensual según horario. TND: tiempo de no disponibilidad. Se entiende por disponibilidad el porcentaje de minutos mensuales en el que los elementos y la infraestructura del sistema están operativos en los horarios establecidos y con los recursos suficientes.

ANS9	Descripción	Valor objetivo
	% Disponibilidad del servicio Cloud	> 99,9%

9. Descripción y funcionalidades de los lotes

9.1 Características generales en todos los lotes

- Auditoría y trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios y consideradas sensibles, tanto por normativa de protección de datos como por decisión de las propias entidades.
- Integraciones con los servicios de la Administración General del Estado que garanticen el cumplimiento normativo actual y también integraciones con otras empresas o instituciones que se consideren necesarias para el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos: entidades bancarias, colegios profesionales, etc.
- Gestión de usuarios y seguridad: en la gestión de la seguridad y en relación a los usuarios, deben poder asignarse roles de usuarios o conjuntos de usuarios y sobre éstos podrá otorgarse el acceso a funciones, a la ejecución de tareas ya datos.

Los atributos de seguridad tendrán que ser accesibles a todos los módulos que los precisen.

Todos los módulos de gestión que se ofrecen tendrán que funcionar teniendo en cuenta el módulo de seguridad.

La gestión de la seguridad posibilitará la inclusión de los usuarios en grupos o conjuntos de usuarios, la inclusión de los usuarios en sus servicios, de forma que la gestión de los organigramas y de la organización se mantendrá desde este núcleo central.

- Flexibilidad: el sistema deberá ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier tipo de organización.
- Integración con sistemas de información geográficos: El Consell de Mallorca es socio fundador de la Red SITMUN (Sistema de Información Territorial Municipal <http://sitmun.org/>), aplicación gestionada por entes supramunicipales y dirigida a entes locales para su gestión corporativa, la cual permite la centralización de toda la información geográfica y alfanumérica del decisiones proporcional a las tareas de desarrollo de los técnicos municipales.

El SITMUN es un sistema de código libre que permite poner en marcha sistemas de información territoriales en los que múltiples usuarios puedan acceder a diferentes aplicaciones según las necesidades. El SITMUN permite al Consell de Mallorca diseñar y desarrollar aplicaciones web

personalizadas de cualquier temática municipal que pueda ser de interés para la ciudadanía: normativa urbanística, rutas y lugares turísticos, callejeros y puntos de interés, visores IDE (Infraestructuras de Datos Espaciales).

Mediante los visores o aplicaciones desarrolladas con el SITMUN por el Consell de Mallorca, sólo accesibles con usuario y contraseña, el usuario municipal podrá visualizar la información contenida en el padrón municipal de manera geolocalizada, además de realizar consultas y análisis espacial a partir de atributos como edad, estudios, núcleo familiar...

La información de la base de datos del padrón municipal deberá estar accesible en el sistema de información territorial SITMUN con el objetivo de que la información de padrón se puedan visualizar sobre el visor SITMUN del municipio como un capa más o realizar consultas alfanuméricas y espaciales. Las consultas en los datos del padrón se realizará mediante web services (OGC WMS, OGC WFS, API Rest, ...). Este acceso se realizará a través del Middleware de Sitmun, que permite garantizar un acceso transparente y seguro.

Las web services deberán permitir consultar, como mínimo, la siguiente información de forma anonimizada:

Información de las personas: sexo, nivel estudios y fecha de nacimiento

Información de los hogares: número de personas de cada hogar

Información de las viviendas: CIV, coordenadas y dirección completa de la vivienda

ESPECIFICACIONES DE LOS LOTES

A continuación se describe el análisis funcional mínimo para cada uno de los lotes y módulos de la plataforma.

9.2 LOTE 1 *Software de Padrón de habitantes y Elecciones.*

El sistema permitirá la gestión del padrón municipal de habitantes de acuerdo con la actual normativa del INE, contemplando todos los protocolos de intercambio de información establecidos.

9.2.1 Padrón Municipal de Habitantes

Se tendrán en cuenta las siguientes funcionalidades:

Integración con el resto de módulos. El módulo deberá integrarse con el módulo de elecciones.

Histórico. Todas las modificaciones realizadas tendrán que quedar registradas como movimientos de habitantes y hojas padronales.

Operativa del módulo :

- Mantenimiento de variaciones de los padrones, altas, bajas y cambios de domicilio, recogiendo sus variantes.
- Posibilidad de realizar movimientos individuales, colectivos (todos los componentes de una hoja) o seleccionando algunos de los habitantes.
- Mantenimiento, edición y acceso a callejero, tramaje, etc.
- Posibilidad de recoger fusiones y separaciones de unidades territoriales de forma automática y masiva.
- Accesos al habitante por distintas vías.
- Agrupación de habitantes por hojas de padrón y/o familias.
- Realización de operaciones de padrón masivas por iniciativa municipal .
- Análisis cuantitativos y personalizados de habitantes con determinadas características, a una fecha dada.
- Análisis de movimientos entre dos fechas.
- Análisis de emigraciones/inmigraciones entre fechas
- Posibilidad de comunicaciones masivas por varios criterios (identificación de padrón, calles, barrios, etc.)
- Posibilidad de esconder un determinado colectivo dentro del padrón, como es el caso de mujeres maltratadas o niños en acogida.
- Escaneo de datos de una persona asociados al padrón de habitantes.
- Posibilidad de tratamiento por cambio de nombre de la calle u otros.
- Reconstrucción del padrón de habitantes en una fecha determinada.

- Análisis y búsqueda de dobles empadronamientos. Depuración. Análisis sobre el personal/territorio. censo de viviendas vacías o de nueva planta.
- Emisión de notificaciones con datos personales para campañas de actuación.
- Seguimiento de campañas de actualización.
- Seguimiento de campañas de revisión patronal.
- Enlace con SIG para acceder a datos alfanuméricos y/o gráficos. Análisis temáticos, estadísticas y representación gráfica. El sistema deberá tener la posibilidad de representarse de forma gráfica siempre que se cuente con software adicional para la gestión de mapas y en cualquiera de los casos debe permitir la integración con el sistema de información territorial SITMUN. (según apartado 9.3).
- Dígito de control del DNI calculado automáticamente.
- Enumeración de hojas. Las hojas padronales se podrán enumerar según distintos criterios.
- Identificación automática del documento de identificación personal del ciudadano al introducir números y/o letras.
- Diseño de distintas estadísticas de población, por parte del usuario.
- Posibilidad de marcar en la ficha del ciudadano si ha realizado la renovación de la inscripción en el padrón (aplicable a extranjeros no comunitarios sin permiso definitivo de residencia).

Emisión de documentos :

- El módulo deberá poder emitir los documentos de certificados de empadronamiento (actuales o histórico), situación, convivencia, residencia, volantes e impresión de hojas padronales (en versión individual o colectiva).
- Emisión inmediata de documentos acreditativos de la alteración del padrón realizado y posibilidad de guardar junto con el habitante documentos digitalizados.
- Emisión inmediata de hoja de padrón cumplimentada después de la captura de datos en caso de nuevas incorporaciones.
- Emisión inmediata de certificados de empadronamiento o no empadronamiento.

- Emisión de informes que avalen la situación en el padrón de un habitante en un período de tiempo, con sus posibles alteraciones.
- Emisión de pirámides de edad en una fecha concreta.
- Diseño por el usuario, del modelo de certificado y volante.
- Configuración de informes: el módulo dispondrá de una herramienta que permita configurar y emitir listados y estadísticas gráficas. También se podrán emitir resúmenes y estadísticas predefinidos .

Diccionario de nombres : deberá existir un diccionario para evitar errores de escritura y para conversión de denominaciones habituales.

Intercambio con el INE y otras entidades :

- Se podrán realizar todos los procesos de intercambio con el INE.
- Tratamiento y explotación de datos del padrón continuo. Intercambio con otros organismos.
- Estructura de los datos según normativa INE.
- Comunicación en el INE de las modificaciones que se hagan. Comunicación vía soporte magnético o telemático a otros organismos o entidades.
- Tratamiento automático de los movimientos comunicados y posibilidad de tratamiento de los registros desechados.
- Sistemas automáticos para tratar las incidencias comunicadas por INE en los intercambios mensuales.
- Relación de las incidencias INE (colas de errores) con el padrón de forma que se puedan consultar los registros comunicados por INE desde la ficha del padrón y viceversa.
- Procedimientos de cierre numérico anual de cifras, nacimientos y defunciones, viviendas y hojas padronales, ficheros de reparamientos, casados, alegaciones,...
- Herramientas para cargar y tratar los archivos de nacimientos y defunciones con formato diferente al formato de intercambio.

Tratamiento de errores :

- Gestión de movimientos INE y control de errores.
- Tratamiento automatizado del archivo de errores.

Utilidades del censo: el módulo incluirá la revisión del censo electoral y el tratamiento de los ficheros de comparación.

9.2.2 Elecciones

El sistema permitirá la gestión de elecciones de una forma sencilla e intuitiva. Se podrá trabajar sólo con el censo electoral facilitado por el INE o cruzando el censo con el padrón de habitantes.

Las características mínimas exigidas serán:

- Facilitar a las entidades los nombramientos, citas de los miembros de las tablas y el escrutinio.
- Se podrá consultar el censo electoral.
- Realizar el sorteo automatizado con el nombramiento de presidentes y vocales, con la posibilidad de parametrizarlo.
- Configuración y visualización de documentos (nombramientos y citaciones) en pantalla y/o impresión de los mismos, en los formatos establecidos por la Junta Electoral correspondiente.
- Posibilidad de importación de los datos del censo electoral (electores y tablas) facilitados por el INE.
- Entrada de candidaturas, avances y datos electorales.
- Emisión de resultados electorales de forma gráfica.

9. 2.3 Padrón Online

En 2022 surgió el proyecto del Padrón Online, auspiciado por el Ministerio de Política Territorial y el INE. Para disponer de un Padrón actualizado en tiempo real, para independizar al habitante del territorio donde reside y también para minimizar el número de comunicaciones entre el INE y los ayuntamientos, así como para tener correctamente identificada la vivienda de cada habitante.

El proyecto implicará a un Padrón basado en un nuevo modelo de datos para el almacenamiento y la gestión de la información y en nuevos sistemas de intercambio de información padronal entre ayuntamientos e INE. Básicamente consistirá en la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión de la información sobre el territorio de cada municipio, separando completamente ésta de la información

de las personas. Cada Ayuntamiento dispondrá de una base de datos de viviendas perfectamente identificadas, incluyendo la existencia de un identificador único de vivienda a nivel nacional CIV.

Por otra parte, la puesta en marcha de un nuevo sistema de intercambio entre los padrones de cada municipio, pasando de un método basado en archivos mensuales –como se tiene hoy– a un método basado en comunicaciones inmediatas, seguramente mediante servicios web, entre padrones municipales y el INE.

El INE ofrecerá una API de integración securizada , tanto para la parte de territorio como para la parte de población, que garantice en todo momento la consistencia de la base de datos del territorio del INE y su integración con la base de datos de población.

La aplicación deberá actualizarse a las especificaciones del proyecto Padrón Online, en los plazos y con las especificaciones técnicas que el INE indique y en cualquier caso no supondrá ningún coste adicional la adaptación de los sistemas de información objeto del contrato a la nueva propuesta, la migración de datos, implantación y/o configuración de ésta.

9.3 LOTE 2 *Software de Gestión Tributaria.*

Se incluyen todas aquellas funcionalidades que son necesarias para el correcto desarrollo de las actividades propias del departamento de Gestión Tributaria y *Recaudación de la entidad, que son, a título meramente enunciativo:*

1. Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI urbana y rústica)
2. Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
3. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
4. Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana (Plusvalías)
5. Tasas, precios públicos y otros ingresos de derechos públicos
6. Impuesto sobre construcciones y obras (ICO)
7. Sanciones y multas de tráfico
8. Servicio municipal de aguas
9. Gestión del cementerio

10. Recaudación voluntaria y ejecutiva

9.3.1 Módulos tributaria características generales

Las características generales del sistema de gestión tributaria deben ser las siguientes:

- Integración con la información básica del sistema, módulos de territorio y personas (territorio, terceros y organización). Los distintos objetos tributarios deben estar unificados por contribuyente, sin perjuicio de disponer de diversas direcciones y cuentas bancarias por contribuyente.
- Debe disponer de un historial de cambios realizados por cada objeto tributario (trazabilidad) consultable en todo momento. Deberá guardarse un registro de forma cronológica con todos los movimientos efectuados indicando fecha y usuario que les ha informado. Este histórico debe permitir generar padrones con la información vigente a una fecha determinada, sin perjuicio de que se actualice continuamente la información contenida en la base de datos.
- La gestión tributaria deberá poder basarse en una referenciación geográfica de todos los objetos tributarios y deberá posibilitar la representación en forma gráfica *siempre que se cuente con software adicional para la gestión de mapas y en cualquiera de los casos permitirá la integración con el sistema de información territorial SITMUN. (según apartado 10.5)*
- Se deberá poder seleccionar cualquier muestra de objetos tributarios por combinación de criterios de dimensión, antigüedad, tipos, y visualizar cómo se distribuyen según la presentación temática sobre mapa o generar listados sobre los resultados obtenidos.
- Se podrán consultar todos los recibos calculados sobre cualquier objeto tributario.
- La modificación de las ordenanzas fiscales (cambios de tarifas, nuevas fórmulas de cálculo, nuevas tasas,...) no debe suponer alteraciones en el núcleo del sistema. El sistema debe disponer de un mecanismo que permita la definición de forma sencilla de la estructura de los objetos tributarios y los cálculos asociados a cada uno de los tributos. Los usuarios podrán realizar la actualización masiva de los importes de las tarifas asociadas a las ordenanzas.
- Deberá gestionar con un mismo sistema recibidos e ingresos directos, impuestos, tasas y, en su caso , precios públicos.

- Se requerirá que disponga de procedimientos de carga de datos de soportes informáticos provenientes de otras administraciones (Cadastral, Agencia tributaria, Entidades Locales, DGT, TGSS, INE, etc...).
- Se debe poder gestionar de forma automática la relación entre los cambios de dominio en el padrón de IBI urbana y la emisión de las liquidaciones o autoliquidaciones de plusvalías, y viceversa.
- El sistema permitirá el mantenimiento de las bonificaciones y exenciones que correspondan, tanto en los casos en que el mantenimiento de la información lo realice la entidad como en los casos que se generen directamente recibidos con información procedente de organismos externos.
- Deberán poder mantenerse distintas domiciliaciones bancarias para cada contribuyente, en función de los tributos a los que esté obligado. Las domiciliaciones podrán gestionarse de forma individual o masiva. Deberá ser posible también mantener domiciliaciones para aquellos recibos que se generen directamente a partir de información procedente de organismos externos. Cualquier cambio de titular o baja deberá producir baja automática de la domiciliación.
- El sistema permitirá la emisión de padrones simulados, con distintas tarifas, así como la generación de padrones provisionales que permitan realizar cambios en los objetos tributarios, hasta que se realice su aprobación definitiva. Una vez que el padrón sea definitivo, se podrá gestionar desde recaudación. Se podrán anular y volver a generar para corregir errores de padrones traspasados a recaudación.
- Se requerirá que permita la generación de certificados de bienes.
- Se requerirá una integración completa con el sistema de recaudación voluntaria, de forma que pueda consultarse cualquier dato de las liquidaciones desde el módulo de recaudación ya la inversa, así como una consulta del estado de la deuda transferida a la ATIB.
- Se requerirá que disponga de un sistema de gestión de las liquidaciones tanto del ejercicio actual como de anteriores, permitiendo la emisión unificada y/o individualizada de todas las liquidaciones no prescritas desde la fecha de conocimiento del hecho imponible, aplicando las ordenanzas correspondientes a cada ejercicio y con la posibilidad de utilizar el Cuaderno 60

(modalidad 2). En cualquier momento se podrá generar liquidaciones individuales sobre un objeto tributario determinado.

- Se requerirá que permita la gestión de los tributos por el procedimiento de autoliquidación a criterio del ayuntamiento.
- Se requerirá que cuente con un proceso de generación de liquidaciones, tanto individualizadas como masivas, que permita su almacenamiento en formato digital y su impresión.
- Se requerirá que disponga de procesos que permitan la corrección de las liquidaciones incorrectas, ya sea por variación en los datos o en el sistema de cálculo. El sistema debe permitir la identificación de la liquidación incorrecta, el cálculo de una nueva liquidación, con identificación del estado de la liquidación original (pagada total o parcialmente, o no pagada), y así actuar en consecuencia (generación de una nueva liquidación, liquidación complementaria o sustitutoria, generación de una propuesta de devolución,...)
- Se requerirá la existencia de herramientas de confección a medida de listados y documentos, individuales o múltiples, referidos a objetos tributarios y liquidaciones, así como de un diccionario de datos que permita posibles explotaciones complementarias.
- Se requerirá que las operaciones realizadas por la gestión tributaria puedan generar, cuando proceda, en el sistema contable del ayuntamiento, los apuntes oportunos que se correspondan, tanto de derechos reconocidos, de anulaciones de éstos y de ingresos.

9.3.2 Gestión de Contribuyentes

El sistema debe representar y contener la información básica de cualquier persona física o jurídica que se relacione con la entidad. El sistema debe identificar a cada persona en cualquier relación con la entidad de forma única. Debe permitir todas las formas de personas físicas y jurídicas.

Todos los datos referentes a contribuyentes tendrán que almacenarse en una sola ubicación para evitar duplicidades de información.

Consulta global

- Se requerirá que la aplicación proporcione un acceso sencillo y rápido a la visión completa de toda la información vinculada a un contribuyente.

- Desde una pantalla deberá poder consultarse toda la información disponible de un contribuyente en todo el sistema: datos personales, recaudación voluntaria y ejecutiva, objetos tributarios, etc.
- Cada contribuyente tendrá asociados distintos domicilios: tributario, fiscal oa efectos de notificaciones.
- El sistema dispondrá de herramientas que faciliten la depuración sus relaciones y domicilios así como también, controles de coherencia tanto por los datos existentes como por las importaciones de archivos externos.
- Se requerirá que se almacene, como mínimo, la siguiente información: identificador, primer apellido, partícula del primer apellido, segundo apellido, partícula del segundo apellido, nombre/razón social, alias (para guardar nombre comercial, por ejemplo), NIF/Pasaporte, tipos de tercero (persona física/jurídica, administración pública, etc.). cuentas bancarias, distintas formas de contacto (teléfonos, direcciones de correo electrónico, fax), información del representante así como otras relaciones entre personas.
- Se requerirá que permita asociar al contribuyente documentos en formato digital.
- Debe existir un mecanismo de validación para evitar duplicidades e incoherencias, así como mecanismos para la administración de personas que permitan depurar información y garantizar su integridad. Se requerirá que disponga de validación de NIF para evitar duplicados, así como que disponga de procedimiento de cálculo de letra de control para el NIF.
- Todas las operaciones realizadas dejarán información a los históricos de movimientos.
- Con el fin de evitar errores en la introducción de datos se dispondrá de un diccionario de nombres y apellidos.
- Se requerirá que permita guardar el idioma de notificación asociado al tercero.

Domiciliaciones bancarias.

- Gestión centralizada de domiciliaciones bancarias con arreglo a la normativa SEPA. Se podrá acceder a este sistema desde cualquier punto de la aplicación para mantener la información de forma individualizada o masiva. La domiciliación podrá realizarse por concepto tributario y objeto tributario o por todos los objetos de forma general.

- Las domiciliaciones estarán integradas con la gestión de ficheros procedentes de las entidades bancarias (altas de cuaderno 60 y bajas por devoluciones en cuaderno 19).
- La información referente a cuentas bancarias incluida en el sistema de domiciliaciones podrá interactuar con la carga de información proveniente de la AEAT.

9.3.3 Territorio

Representará la estructura de objetos territoriales del municipio, parcelas, accesos postales, tramos de calle,...

Gestión de elementos territoriales

- Los elementos territoriales comunes a todos los módulos de la aplicación tendrán que gestionarse desde tablas genéricas estando contenida toda la información territorial una sola vez.
- La gestión territorial deberá incluir al menos los siguientes núcleos de información: países, provincias, municipios, división territorial: núcleos, distritos, tramos IAE, parcelas, edificios, locales, manzanas, barrios, secciones, etc.

Información territorial

- Toda la información territorial deberá estar habilitada mediante campos expresamente diseñados para referenciar esta información en mapas.
- La información territorial de cada uno de los módulos de gestión, que estarán relacionados con el núcleo territorial, deberá tener la posibilidad de representarse de forma gráfica siempre que se cuente con software adicional para la gestión de mapas y en cualquiera de los casos debe permitir la integración con el sistema de información territorial SITMUN. (según apartado 10.5). En cualquier caso, el sistema posibilitará el enlace a través de la referencia catastral e identificador cartográfico asociado al domicilio.
- Se tendrá acceso a todos los domicilios de un sujeto pasivo y se permitirá la posibilidad de su uso para notificar por concepto tributario y objeto tributario. Se podrá priorizar el uso de estos domicilios para cada proceso de emisión de documentos destinados al contribuyente.
- El sistema de domicilios podrá interactuar con la carga de información proveniente de la AEAT a través del modelo correspondiente.

- Por defecto todos los módulos utilizarán domicilios codificados en la base de datos de territorio, es decir, direcciones estructuradas que tendrán que cumplir la normativa INE. También deberá permitir el almacenamiento de direcciones no codificadas o no estructuradas por aquellas direcciones extra insulares (o extra nacionales) y las excepciones.
- Equivalencias. La plataforma deberá disponer de un sistema para almacenar y gestionar equivalencias por las direcciones de otras administraciones (catastro, INE...).
- Referencia catastral. Todas las direcciones tendrán que tener una referencia catastral asociada.
- Se almacenarán todos los movimientos históricos de todos los movimientos realizados sobre elementos territoriales. Y se dispondrá de una opción de actualización en cascada sobre elementos territoriales dependientes.

9.3.4 Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI Urbana y Rústica)

El módulo del impuesto sobre bienes inmuebles deberá permitir realizar la gestión administrativa del IBI del municipio.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

Gestión del padrón del IBI:

- Alta, baja y modificación de bienes inmuebles urbanos y rústicos.
- Identificación completa del inmueble: referencia catastral, localización, uso, superficie, clase de suelo, etc.
- Vinculación del inmueble con uno o varios sujetos pasivos (titulares).
- Importación y sincronización de datos catastrales (Catastro).

Cálculo del impuesto:

- Aplicación automática de los valores catastrales (suelo y construcción).
- Configuración de tipos impositivos diferentes para el IBI urbano y rústico.
- Cálculo de la cuota íntegra, líquida y final.
- Gestión de coeficientes, recargos y actualizaciones legales.

Bonificaciones, exenciones y no sujeción:

- Gestión de exenciones legales (administraciones públicas, bienes históricos, etc.).
- Bonificaciones obligatorias y potestativas (familias numerosas, viviendas de protección oficial, explotaciones agrarias, etc.).
- Control de vigencia, requisitos y documentación asociada.

Gestión de liquidaciones y recibos:

- Emisión de recibos anuales del IBI.
- Liquidaciones individuales y colectivas.
- Revisión y anulación de recibos cuando corresponda.
- Historial de recibos por inmueble y contribuyente.

Informes y estadísticas:

- Informes del padrón urbano y rústico.
- Listados por zonas, usos, valores catastrales o titulares.
- Exportación de datos para intervención o contabilidad municipal.

9.3.5 Impuesto sobre actividades económicas (IAE)

El módulo del impuesto sobre bienes inmuebles deberá permitir realizar la gestión administrativa del IAE del municipio.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

Gestión del padrón del IAE:

- Alta, baja y modificación de actividades económicas.
- Identificación del sujeto pasivo: personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
- Clasificación de las actividades según las Tarifas del IAE (secciones, divisiones, grupos y epígrafes).
- Gestión de los locales afectos a la actividad (ubicación, superficie, uso).
- Relación entre sujetos pasivos, actividades y locales.

Cálculo del impuesto:

- Aplicación automática de las cuotas correspondientes según el epígrafe del IAE.
- Gestión de cuotas municipales, provinciales y nacionales, cuando proceda.
- Aplicación de coeficientes de ponderación y situación.
- Cálculo de la cuota íntegra, líquida y final de acuerdo a la normativa vigente.

Bonificaciones y exenciones:

- Gestión de exenciones legales (personas físicas, inicio de actividad, cifra de negocios inferior al umbral legal, etc.).
- Bonificaciones obligatorias y potestativas (cooperativas, creación de empleo, energías renovables, entre otros).
- Control de los plazos de aplicación y requisitos legales.

Gestión de liquidaciones y recibos:

- Emisión de liquidaciones y recibos periódicos del IAE.
- Finiquitos por alta, baja o modificación fuera del padrón anual.
- Rectificación, anulación y regularización de liquidaciones.
- Consulta del historial de liquidaciones por contribuyente y actividad.

Informes y estadísticas:

- Informes del padrón del IAE por epígrafes, actividades o zonas.
- Estadísticas de recaudación, exenciones y bonificaciones.
- Listados de sujetos pasivos, actividades y locales.
- Exportación de datos para contabilidad e intervención municipal.

9.3.6 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

El módulo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica deberá permitir realizar la gestión administrativa del IVTM del municipio.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

Gestión del padrón de IVTM:

- Alta, baja y modificación de vehículos sujetos al impuesto.
- Carga de los archivos de la DGT.
- Identificación del vehículo: matrícula, marca, modelo, clase, tipos, potencia fiscal o cilindrada, según corresponda.
- Identificación del sujeto pasivo (titular del vehículo).
- Gestión de los cambios de titularidad y domicilio fiscal.
- Control de la fecha de matriculación y situación administrativa del vehículo.

Cálculo del impuesto:

- Aplicación automática de las tarifas del IVTM según tipo de vehículo.
- Cálculo de la cuota anual y de las cuotas prorrateadas en caso de altas o bajas.
- Configuración de tipos y tarifas de acuerdo con la ordenanza fiscal municipal.
- Actualización automática de los importes según los cambios normativos.

Bonificaciones y exenciones:

- Gestión de exenciones legales (vehículos oficiales, históricos, adaptados a personas con discapacidad, etc.).
- Bonificaciones potestativas (vehículos eléctricos, híbridos o menos contaminantes).
- Control de los requisitos, plazos y documentación acreditativa.

Gestión de liquidaciones y recibos:

- Emisión de recibos anuales del IVTM.
- Liquidaciones individuales por altas, bajas o modificaciones.
- Rectificación, anulación y regularización de recibos.
- Consulta del historial de liquidaciones por vehículo y contribuyente.

Informes y estadísticas:

- Informes del padrón de vehículos por tipos, antigüedad o combustible.
- Estadísticas de recaudación y morosidad.
- Listados de vehículos exentos o bonificados.
- Exportación de datos para contabilidad e intervención municipal.

9.3.7 Impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana (Plusvalías)

El módulo del impuesto sobre *el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana (Plusvalías)* deberá permitir realizar la gestión administrativa del IIVTNU del municipio.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

Gestión de hechos imponible:

- Registro de transmisiones de bienes inmuebles urbanos (compraventa, herencia, donación, etc.).
- Identificación de la fecha de adquisición y transmisión.
- Identificación del tipo de transmisión (inter vivos o mortis causa).
- Relación entre el inmueble, el transmitente y el adquirente.

Gestión del sujeto pasivo:

- Identificación del sujeto pasivo en función del tipo de transmisión.
- Gestión de varios sujetos pasivos en una misma operación.
- Control de domicilios fiscales y datos de contacto.

Cálculo del impuesto:

- Cálculo automático de la base imponible según los métodos vigentes (objetivo y real).
- Aplicación de los coeficientes anuales legalmente aprobados.

- Aplicación del tipo impositivo municipal.
- Determinación de la cuota íntegra y final.
- Comparación automática entre métodos para aplicar lo más favorable al contribuyente, cuando corresponda.

Exenciones, no sujeciones y bonificaciones:

- Gestión de supuestos de no sujeción (inexistencia de incremento de valor).
- Exenciones legales (transmisiones entre administraciones públicas, etc.).
- Bonificaciones potestativas (transmisiones mortis causa, vivienda habitual, etc.).
- Control de requisitos, porcentajes y plazos de aplicación.

Gestión de liquidaciones y autoliquidaciones:

- Tramitación de liquidaciones administrativas.
- Gestión de autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes.
- Revisión, rectificación y anulación de liquidaciones.
- Control de plazos de presentación y pago.

Informes y estadísticas:

- Informes sobre transmisiones, importes liquidados y recaudados.
- Estadísticas por períodos, tipos de transmisión o zonas.
- Listados de expedientes en tramitación o pendientes de pago.
- Exportación de datos para contabilidad e intervención municipal.

9.3.8 Tasas, precios públicos y otros ingresos de derechos públicos

El módulo de Tasas y precios públicos deberá permitir realizar la gestión administrativa de las distintas tasas municipales.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

Gestión de tasas y tributos:

- Configuración y mantenimiento de los distintos conceptos tributarios y no tributarios.
- Parametrización según ordenanzas fiscales y reguladoras municipales.
- Definición de tarifas, cuotas fijas o variables y criterios de cálculo.
- Control de vigencia y actualización de los conceptos.

Finiquitos:

- Cálculo automático de las cuotas según el concepto (uso del servicio, superficie, tiempo, unidades, etc.).
- Generación de liquidaciones individuales o colectivas.
- Gestión de liquidaciones periódicas y puntuales.
- Gestión de autoliquidaciones.
- Prorrateo de cuotas cuando proceda.

Cálculo del impuesto:

- Emisión de padrones de recibos, liquidaciones y otros documentos de cobro.

Exenciones, no sujeciones y bonificaciones:

- Gestión de exenciones y bonificaciones previstas en la normativa.
- Aplicación de reducciones o tarifas especiales.
- Control de requisitos, porcentajes y plazos de aplicación.

Informes y estadísticas:

- Informes de ingresos por concepto, servicio o período.
- Estadísticas de recaudación y morosidad.
- Listados de deudas pendientes e ingresos liquidados.
- Exportación de datos para contabilidad e intervención municipal.

9.3.9 Impuesto sobre construcciones y obras (ICO)

El módulo del impuesto sobre construcciones y obras deberá permitir realizar la gestión administrativa del ICO del Municipio.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

Gestión de licencias y comunicaciones :

- Registro de licencias de obras y comunicaciones previas.
- Identificación de la obra: ubicación, tipos, descripción y superficie.
- Vinculación con el expediente urbanístico correspondiente.
- Control del estado de tramitación de la licencia.

Gestión del sujeto pasivo:

- Identificación del sujeto pasivo (promotor, propietario o constructor, según corresponda).
- Gestión de varios sujetos pasivos en una misma obra.
- Control de domicilios fiscales y datos de contacto.

Base imponible y presupuesto:

- Registro del presupuesto de ejecución material (PEM).
- Aplicación de módulos, precios oficiales o presupuestos de referencia, si procede.
- Regularización del presupuesto en función del coste real de la obra.
- Gestión de comprobaciones y ajustes posteriores.

Cálculo del impuesto:

- Aplicación automática del tipo impositivo establecido en la ordenanza fiscal.
- Cálculo de la cuota provisional y definitiva.
- Gestión de liquidaciones provisionales y complementarias.
- Actualización automática de los importes según cambios normativos.
- Gestión de autoliquidaciones.

Exenciones, no sujeciones y bonificaciones:

- Gestión de exenciones legales (obras de administraciones públicas, etc.).
- Aplicación de bonificaciones potestativas (viviendas de protección oficial, energías renovables, rehabilitación, etc.).
- Control de requisitos, porcentajes y plazos de aplicación.

Informes y estadísticas:

- Informes sobre obras autorizadas, presupuestos e importes liquidados.
- Exportación de datos para contabilidad e intervención municipal.

9.3.10 Recaudación

Las características generales del sistema de recaudación deben ser las que a continuación se relacionan:

- Se requerirá que el módulo de recaudación contemple todos los procesos específicos de gestión en período voluntario a efectuar sobre los valores en recaudación (cobros, paso a ejecutiva y envío de la deuda a la ATIB, anulaciones, notificaciones de apremio, fraccionamientos, devoluciones de ingresos,...) ya sea a nivel individual o mediante actuaciones masivas a partir de actuaciones masivas a. El sistema deberá poder incorporar, si fuera necesario, nuevas operaciones a realizar sobre los recibos.
- Se requerirá que disponga de un eficaz sistema de localización de recibos por distintos criterios que permita gestionar de forma ágil todas las acciones a realizar sobre los recibos, especialmente en todo lo referente a facilitar al usuario la visualización y cobro de la deuda de los contribuyentes.
- Se requerirá que disponga de herramientas que permitan la agrupación de recibos en relaciones para su tratamiento masivo.
- Se requerirá que pueda conocerse, en todo momento, el detalle de las actuaciones efectuadas contra cada recibo, incluyendo la fecha y el usuario que las realizó.
- Se requerirá que el sistema facilite la gestión del cobro a través de entidades bancarias colaboradoras, tanto para los cobros en ventanilla, según las especificaciones del Cuaderno 60 (modalidades 1, 2 o 3) del Consejo Superior Bancario (en adelante CSB), como para los cobros domiciliados, según las especificaciones del Cuaderno 19 del CSB. En este sentido, deberá ser capaz de generar cartas de pago, que permitan a los contribuyentes el pago de los recibos en las entidades bancarias colaboradoras, y los soportes magnéticos necesarios para la domiciliación bancaria de los recibos.
- Se requerirá que disponga de un sistema para el control de las notificaciones, tanto si éstas son realizadas por Correos, utilizando o no el procedimiento SICER, como si son realizadas por alguna empresa externa. El sistema será capaz, a estos efectos, de realizar los intercambios de

información correspondientes mediante soporte magnético. Asimismo, permitirá la generación de soportes magnéticos con destino al BOP para la publicación de los edictos de notificación. Se tendrá acceso a todos los domicilios conocidos sobre un sujeto pasivo y se facilitará la posibilidad de su uso para notificar un impuesto o un único objeto tributario. La generación de notificaciones estará integrada con la firma de documentos.

- Posibilidad de utilizar un lector de código de barras para agilizar procesos de cobros y recepción de acuse de recibo. Esta operatoria actualizará de forma automática las fechas de cobro, fin de voluntaria/vencimiento y prescripción de los recibos o liquidaciones.
- Se requerirá que el sistema permita el uso de códigos de barras para la identificación y localización de recibos.
- Se requerirá la opción de escaneo y archivo en la base de datos de toda la información que se considere oportuna (justificantes de recepción, recursos, etc).
- Se requerirá que el sistema permita tanto el fraccionamiento o aplazamiento individual de recibos como la confección de planes de pago que puedan incluir la totalidad de la deuda de los contribuyentes.
- Se requerirá la posibilidad de cerrar períodos recaudadores y generar las cuentas de recaudación oportunas.
- Se requerirá que el sistema proporcione la información suficiente para generar automáticamente en el sistema contable de la entidad los apuntes oportunos correspondientes a las operaciones realizadas sobre los recibos. Deberá relacionarse cada recibo o liquidación con el concepto contable correspondiente distinguiendo ejercicio y si es recibo o liquidación. Habrá la posibilidad de obtener una aplicación provisional y posteriormente definitiva de los derechos reconocidos, bajas e ingresos generados por fechas en la contabilidad, y la información vendrá reflejada en listados con los filtros necesarios por concepto, fecha, padrón o liquidación, forma de cobro...
- Se requerirá el acceso integral desde recaudación al objeto tributario o hecho imponible asociado a la liquidación o recibo de padrón.
- Se requerirá que gestione de forma integrada y homogénea los recibos, liquidaciones y autoliquidaciones de los distintos conceptos de ingreso.

- Se requerirá que disponga de herramientas para la corrección de errores y control de cobro (pagos indebidos por duplicidad, etc.).
- Se requerirá que permita recibos referidos, en su caso, además de un concepto.
- Se requerirá que permita la generación de certificados de deudas y de pago, ya sea globalmente o por conceptos.
- Se requerirá que permita definir relaciones de recibos para aplicar operaciones simultáneamente a todos los que formen parte.
- Se requerirá la posibilidad de realizar cobros parciales de recibos, con aplicación contable aunque no se haya cobrado el recibo completo.

9.3.11 Sanciones y multas de tráfico

Este módulo deberá permitir realizar la gestión de las sanciones y multas que se formalicen en el municipio, en base al procedimiento sancionador.

En general las características del módulo serán las que a continuación se relacionan:

- Se podrán crear y configurar los procedimientos sancionadores de ordenanzas (parámetros, plantillas, plazos,...)
- Existirá un control de plazos de prescripción, caducidad, alegaciones y bonificaciones de forma automática y con un sistema de alertas.
- Estará integrado con el módulo de recaudación, con la posibilidad de cobro por Cuaderno 60 de los recibos o liquidaciones.
- Envío desde la aplicación de la publicación de edictos mediante servicios web.
- Generación de notificaciones telemáticas por personas o entidades dadas de alta en el registro DEV (Dirección Electrónica Vial) de la DGT.
- Gestión y control de notificaciones. Envío de publicaciones al BOIB. Integración con SICER.
- Generación del archivo RCI (registro central de infractores) de la DGT.
- El sistema permitirá la captura automática de los datos de los vehículos del módulo de IVTM y la DGT si la entidad tiene acceso a ellos.

- Histórico de actuaciones: el usuario podrá consultar en todo momento las acciones sobre cualquier sanción, puesto que todos los movimientos quedarán registrados.
- Habrá una utilidad de gestión y control de recursos (alegaciones, reposición y extraordinario).
- Se podrán adjuntar archivos en cualquier formato y digitalizar documentación.
- Existirá una utilidad de búsqueda o tramitación de tareas pendientes que permitirá al usuario localizar sanciones o multas con actuaciones pendientes de ejecución en fecha determinada.
- Integración con el módulo de recaudación para poder consultar los datos asociados a los recibos generados. Se podrá utilizar el Cuaderno 60 para los cobros.
- Emisión de las diferentes notificaciones (sanciones, plazo de audiencia, propuesta de resolución, BOIB,...) con la posibilidad de emisión por separado de las notificaciones de interesados del municipio y demás.
- Gestión completa de vehículos no incluidos en el padrón municipal.
- Carga de denuncias externas.
- Configuración de informes y listados.
- Estarán precargadas todas aquellas infracciones recogidas en la Ley de Seguridad Vial, Reglamento General de Circulación y Código de Circulación.
- Conexión con dispositivos móviles en tiempo real para su gestión diaria.
- En caso de que la recaudación esté gestionada por otra empresa o administración, deberá permitir la carga de datos a fin de disponer de toda la información.

9.3.12 Cementerio

El módulo de cementerio deberá permitir realizar la gestión administrativa del cementerio o cementerios municipales.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

- Gestión de múltiples cementerios.
- La estructura del cementerio y la distribución de las sepulturas debe ser totalmente configurable

- La gestión de sepulturas debe ser rápida y sencilla, todas las sepulturas que se encuentren en una misma localización se podrán dar de alta automáticamente sólo indicando los datos de la primera y cuántas necesitamos crear. Se permitirán acciones de alta, de cambio de titular, cambio de sujeto pasivo, cambio de datos y bajas.
- Gestión de sepulturas. Control de sepulturas libres/ocupadas y control de número de cuerpos. Se permitirá definir cualquier tipo de sepultura (nichos, panteones, terrarios,...) para cualquier número de cuerpos y se controlará el tiempo de reapertura para cualquier circunstancia.
- Gestión de reservas. Se permitirá realizar un seguimiento de las sepulturas desde su construcción hasta su inclusión en el padrón, así como de las adjudicaciones de reservas y anulaciones.
- Se podrán emitir los libros oficiales, listados, resúmenes y estadísticas sobre los datos o el resultado de una selección aplicando filtros (por días, edades, tipos de concesión, tipos de sepulturas, funerarias, médicos colegiados, causas de muerte...).
- Los listados se podrán emitir en varios formatos (ODT, XML, PDF, EXCEL, etc) e igualmente se podrá fusionar la información de concesiones, etc. con varios modelos (cartas, requerimientos) definibles por el usuario.
- Histórico de concesiones y traslados. Existirá un histórico de todos los movimientos tanto de sepulturas como de inhumaciones, con posibilidad de generar liquidación asociada por servicios o tasas de cementerio.
- Para cada concesión se podrán registrar tantos cotitulares como sea necesario, especificando los mismos datos que el titular.
- Gestión de concesiones que se puedan asignar a los distintos tipos de sepulturas, indicando la duración de la concesión o indicando perpetuidad.
- Gestión de inhumados. Se permitirán acciones de alta, entrada y salida de otro cementerio no gestionado por la entidad, traslado interno dentro del propio cementerio oa otro gestionado por la entidad, inhumación, reducción e incineración. El sistema permitirá la gestión de cualquier tipo de inhumado (cadáveres, restos cadavéricos, cenizas, extremidades,...) Cada movimiento permitirá emitir el documento sanitario correspondiente (órdenes de inhumación, exhumación, incineración y traslado entre otros).

- Gestión de funerarias y médicos colegiados. Se podrá llevar un control de los movimientos de difuntos por cada funeraria y médico.
- Se podrán consultar sepulturas según los datos del sujeto pasivo, titulares, cadáveres, por tipo de concesión, estado de la sepultura, tipos de movimiento, fechas, situación de libres, por zonas, ...
- Gestión de tarifas anuales o periódicas por tasas de cementerio, servicios o conservación.
- Generación y simulación de padrones según tarifas definidas. Liquidaciones individuales por movimientos o servicios. Cálculo masivo de liquidaciones, alquileres en función del tipo de concesión y fecha de vencimiento asociados a las sepulturas.
- Actualización automática de nuevas fechas de vencimiento.
- Integración con el módulo de recaudación.
- Gestión de domiciliaciones.
- Sistema de alertas para avisar de forma automática de las concesiones con fecha de vencimiento próxima, emisión de informes o listados y aviso por correo electrónico.

9.3.13 Aguas

El módulo de aguas deberá permitir realizar la gestión de los contadores y abonados al suministro de agua potable, así como la gestión de padrones y liquidaciones, lecturas y corte de agua.

Las características generales o funcionalidades mínimas del módulo son las siguientes:

- Gestión de contadores: altas, bajas, modificaciones, reactivaciones,...
- Gestión de lecturas: utilización de dispositivos móviles (carga y descarga de datos), confección de rutas de lectura, mantenimiento del histórico y cálculo de lecturas estimadas.
- Gestión de incidencias sobre contadores y/o lecturas.
- Integración con el módulo de recaudación.
- Cálculo de padrones de cualquier período, con la posibilidad de utilizar condiciones sobre tarifas, abonados, rangos de fechas o lecturas y movimientos actuales o del histórico. Generación de padrones provisionales, aprobación definitiva, eliminación, anulación, cambio de nombre y traspaso de recibos al módulo de recaudación. Emisión de listados y padrones por tarifas.

- Gestión del histórico de todos los movimientos de contadores, abonados y tarifas.
- Gestión de domiciliaciones con histórico de movimientos, gestión de mandatos y emisión de órdenes de domiciliación.
- Gestión de tarifas. Generación de estadísticas por tarifa.
- Gestión de corte de agua y emisión de documentación asociada.
- Gestión de notificaciones, mantenimiento de domicilios alternativos de notificación, detección automática de altas de padrón por notificar, posibilidad de marcar recibos para notificar y emisión de notificaciones con código de barras.
- Control de consumos excesivos o mínimos y contadores sin lectura.
- Gestión de liquidaciones: cálculo individual de liquidaciones, autoliquidaciones, complementarias y liquidaciones de varios ejercicios. Formato de cobro Cuaderno 60 con código de barras y emisión de documentos de contrato, liquidación, listados de liquidaciones y masiva de liquidaciones. Gestión de liquidaciones por remesa.
- Gestión de recibos de padrones: emisión de documentación en formato de cobro Quadern 60 con código de barras y trípticos. Consulta de recibos asociados a un contribuyente, emisión de duplicados de recibos cobrados.
- Generación de documentación correspondiente a la liquidación periódica 656 y resumen anual 666 del canon de saneamiento de aguas de la ATIB.

9.3.14 Oficina virtual tributaria

Este módulo permitirá dar acceso a los contribuyentes y representantes con identificación, autenticación y firma mediante los certificados digitales aceptados en este pliego, así como también con sistemas de clave concertada.

Se requieren las siguientes características:

- Visualización y gestión de la información de la persona de forma agrupada en la carpeta del contribuyente de la Oficina Virtual.
- Acceso a toda la información tributaria.
- Actualización de datos personales de carácter jurídico.

- *Pago telemático de recibos y liquidaciones mediante cargo en cuenta en entidades financieras oa través de la plataforma de pago designada para cada entidad.*
- *Tramitación completa de domiciliaciones bancarias.*
- Fraccionamiento de recibos y solicitud de aplazamiento.
- Consulta de bienes, objetos tributarios e histórico de datos.
- Consulta de deudas y pagos realizados.
- Área personal para gestionar datos de comunicación, tanto electrónicas como postales.
- Visualización de la deuda transferida a la ATIB y posibilidad de redirección en la web de la ATIB para realizar el pago.
- Emisión de documentos de ingreso, duplicados de recibos y liquidaciones, justificantes y certificados de deuda.
- Autoliquidaciones: posibilidad de simulación, emisión, pago y en todo caso presentación.
- Presentación telemática de declaraciones, solicitudes, recursos y cualquier otra actuación tributaria.
- Aportación de documentación.
- *Notificación electrónica en la Sede electrónica de la entidad.*

9.4 LOTE 3 Software de Patrimonio, Contabilidad y Registro de Facturas.

Se incluyen todas aquellas funcionalidades que son necesarias para el correcto desarrollo de las actividades propias del departamento de Contabilidad.

9.4.1 Inventario y Patrimonio

Este módulo debe permitir gestionar la composición y la situación de todos los bienes, derechos y acciones que componen el patrimonio de las entidades destinatarias.

- Gestión de elementos patrimoniales

Se podrán realizar todas las acciones posibles como altas, bajas, modificaciones, cesiones, amortizaciones, compras, etc.

- Definición de relaciones

Pueden establecerse relaciones entre elementos patrimoniales, de forma que se podrán detallar los diferentes componentes patrimoniales de otro elemento patrimonial contenedor o bien relacionado.

- Elementos sin clasificar

Estos elementos son tratados de forma independiente hasta que se les asigna el ente patrimonial y el epígrafe correcto al que pertenezcan. Son los elementos que proceden de la recepción de archivos externos.

- Consulta del histórico

Donde se informará por fecha la relación de acciones y movimientos que se desarrollen sobre un elemento patrimonial a lo largo de su vida.

- Integración con otros módulos

Estructura de territorio para la definición de la situación de cada elemento territorial, seguimiento de expedientes y contabilidad.

- Ficha patrimonial

Empleo de código de barras para la identificación de cada elemento patrimonial.

- Código de barras

Impresión de códigos de barras para la identificación única de cada elemento patrimonial.

- Archivos adjuntos

Se podrán adjuntar informes, actuaciones de expedientes, digitalización de documentos, etc.

- Organizaciones patrimoniales.

Se permitirá la creación de todas las organizaciones patrimoniales que se desee, definiendo así una estructura de organizaciones patrimoniales encargadas cada una de la gestión de su patrimonio, a fin de poder formar inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a cada entidad con personalidad propia (dependiente o independiente de la corporación local).

- Histórico de las entidades

Permitirá llevar un histórico de las entidades que ya no se encuentren operativas.

- Ubicaciones físicas

Permitirá cualquier tipo de codificación para los distintos niveles de ubicación patrimonial, así como las diferentes ubicaciones físicas, almacenes o archivos donde se pueden encontrar los distintos bienes, derechos y acciones.

- División por epígrafe (según la legislación vigente)

Permitirá crear subepígrafes partiendo de la clasificación general, reseñando para cada bien todos los datos, circunstancias y características obligatorias por epígrafe. Cada epígrafe tendrá un subconjunto de cuentas del plan general contable vinculado a la gestión del bien correspondiente. La reseña de los bienes en el inventario se efectuará con numeración correlativa por cada uno de ellos, dentro del respectivo epígrafe.

- Cálculo de amortizaciones

La gestión de amortizaciones preverá la posibilidad de realizar simulaciones de amortización, definir el plan de amortización en función del epígrafe, en la periodicidad que se desee (mensual, trimestral o anual). Permitirá aplicar distintos criterios de amortización (amortización lineal o por tramos dentro de la vida útil del bien), amortización extraordinaria o incluso la prolongación de la vida útil de los bienes. En todo momento podrá conocerse la amortización acumulada y la amortización pendiente de cada bien.

- Enlace contable

Permitirá la generación de asientos contables y operaciones desde el módulo de patrimonio cuando se realicen determinadas acciones sobre un determinado elemento patrimonial: compras o adquisición de elementos patrimoniales a título oneroso o lucrativo, amortización, bajas, enajenación, permuta, adscripción, cesión, reversión, producción de bienes por la propia entidad, alteración.

El sistema permitirá que los datos contenidos en la contabilidad referentes a nuevas inversiones o modificaciones en las existentes queden reflejadas en el programa de inventario.

- Cargas externas

Habrà una opció de recepció de arxius externs, que permetrà la incorporació automàtica de elements patrimonials procedents de registres de factures de altres sistemes comptables

- Emisió de documents

Se podran emitir listados o informes, como el inventario de la entidad, las fichas de cada bien, la relación de bienes asegurados y los datos de seguro, el estado de amortización en el que se obtendrán listados valorizados de los bienes, incluyendo valores residuales. Se podrán obtener estadísticas sobre la información almacenada en el sistema en modo gráfico.

9. 4.2 Contabilidad

Este sistema permitirá la gestión completa de la contabilidad de todos los organismos de la entidad adaptados al Plan General de la Contabilidad Pública, cubriendo todos los aspectos contemplados por SICAL, añadiendo además varios subsistemas y utilidades para permitir una mejor operatividad, más control y seguimiento y en todo caso al menos debe recoger las siguientes características, además de lo que se especifica para las que se especifica para

9. 4.2 .1 Características específicas

Debe adaptarse al plan contable de las entidades destinatarias. Tanto a nivel de desglose de cuentas como en cuanto a las operaciones y asientos que se puedan definir.

- Modelo multientidad

Se podrán gestionar contabilidades de diferentes organismos, totalmente independientes, u organismos dependientes de una entidad contable principal, y que permita llevar a cabo la gestión del presupuesto de forma consolidada.

- Múltiples contabilidades online

El sistema permitirá trabajar sobre un ejercicio aunque no se haya realizado el cierre del anterior.

- Control visual (textual y gráfico)

Toda la tramitación de cualquier operación, en todas las fases y estados se presentará gráficamente con estructura en árbol de forma que se mostrará en todo momento cualquier información de la misma.

- Elaboración del presupuesto

Se dispondrá de un sistema de ayuda para la elaboración del presupuesto estableciendo reglas para generar simulaciones distintas, que permita realizar todo tipo de comparativas, emisión de gráficas y obtención de la documentación propia del presupuesto.

- Control de saldos en ordinales de tesorería

Desde todos los subsistemas se podrá controlar/limitar la generación de pagos sobre los ordinales de tesorería.

- Generación de operaciones agrupadas

Se generarán operaciones multiaplicación ya sean de ejercicios cerrados, corrientes o posteriores, multioperación anterior y multiproyecto .

- Gestión descentralizada por áreas

Se podrán definir usuarios y grupos de usuarios (departamentos) que tendrán acceso restringido a determinados módulos presupuestarias, lo que permitirá aumentar el control de los departamentos sobre las mismas estableciendo en cada momento quién puede utilizar y ver cada apartado del presupuesto.

- Generación de operaciones provisionales o en trámite

Los usuarios podrán dejar las operaciones en trámite o estado provisional para la posterior contabilización.

- Gestión de aprobaciones

El sistema debe tener capacidad para que una operación no esté contabilizada hasta que el órgano de aprobación correspondiente lo apruebe.

- Gestión de propuestas de gasto

Se tramitarán propuestas de gasto que permitan la fiscalización previa, antes de que lleguen a realizar ningún tipo de reserva de crédito sobre lo disponible.

- Procesos de validación y reparación de datos

Control de coherencia de la información como paso previo a los procesos de liquidación y cierre del ejercicio contable.

- Traspaso de resultados

Incorporación de operaciones y saldos pendientes de ejercicios anteriores.

- Trabajo con relaciones/listas de operaciones

Se posibilitará trabajar masivamente a través de relaciones (operaciones, facturas, órdenes de transferencias, etc.)

- Impresión de todo tipo listados oficiales

Se podrán completar mediante una serie de listados adicionales que habitualmente son generados por la entidad y que en cualquier caso no superarán la treintena.

- Liquidación IVA

Procesos para el control y liquidación automática del IVA, generando las operaciones y documentos necesarios para saldar las cuentas y traspasar los saldos que correspondan.

- Intercambio entidades externas

Generación de todos los modelos y ficheros oficiales relacionados con Hacienda (modelo 110, 111, 115, 190, 347), o con la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma o con el Ministerio (morosidad, información trimestral de ejecución del presupuesto - orden 2105-2012, etc.).

- Enlace contable

Sistema automático de captura de datos procedentes de los módulos de registro de entrada, recaudación, patrimonio y multas. Tendrán enlace contable operaciones como los pagos mensuales de nóminas y seguros sociales, todas las operaciones que se realicen sobre recibos de recaudación (cargos, cobros, compensaciones, prescripciones, anulaciones, condonaciones, etc.), los asientos de amortización de bienes patrimoniales, etc., y se registrarán de forma provisional las facturas que proceda.

9.4.2.2 Operaciones

- Generación de operaciones de intervención. En las diferentes áreas contables (gastos, ingresos, no presupuestaria, recursos de otros entes y agentes recaudadores) debe permitirse la generación de operaciones con los subsistemas de pagos a justificar y justificantes de gasto y facturas. Se pueden generar compensaciones.

- Generación de asientos directos. Tipificados y no tipificados, con posibilidad de emisión de certificaciones de asientos contables.
- Gestión de remanente de tesorería. El sistema permitirá conocer el estado actual del remanente incorporado del ejercicio anterior y el desglose consumido a partir de las operaciones generadas y su importe pendiente.
- Expedientes de modificaciones de crédito. El sistema debe facilitar la generación de las operaciones relacionadas con un determinado expediente de modificación de créditos (créditos extraordinarios, suplementos, ampliaciones, transferencias, incorporaciones de créditos y créditos generados por mayores ingresos).
- Generación de operaciones de tesorería. Por un lado, la gestión de cobros que permita generar por un lado, ingresos directos por cualquier tipo de exacción (contraído previo ingreso directo, contraído previo ingreso por recibo, autoliquidaciones, sin contraído previo, reintegros de pagos, no presupuestaria), y por otro lado la gestión de pagos que debe permitir pagos de forma total o parcial, generación pago, listados de relaciones, etc.) así como la modificación individualizada o masiva de operaciones así como movimientos internos de tesorería.
- Consulta de operaciones. Se podrán consultar los asientos contables relacionados. Se permite obtener las operaciones contables relacionadas en formato arborescente y con posibilidad de navegación por los distintos nodos del árbol. Se podrá realizar la impresión del documento contable asociado y la emisión de listados. Se permitirán búsquedas por cualquier campo y tipos de condición (rango, lista, mayor que, menor que, etc.). Se debe posibilitar la generación de relaciones de operaciones.
- Auditoría del registro de las facturas electrónicas. La justificación a esta necesidad la encontramos en el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, que establece que las intervenciones de cada administración deben realizar una auditoría que cumpla las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y la normativa de desarrollo, y, en particular, que no quedan retenidas facturas presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas dirigidas a órganos o entidades de la respectiva administración en ninguna de las fases del proceso.

9. 4.2. 3 Módulos específicos

- Justificantes de gastos y facturas. Desde este módulo específico se gestionarán todos los justificantes de gasto y facturas desde el registro hasta la generación de la operación de gasto asociado. Se conocerá en todo momento el estado del justificante de gasto. Se permitirá trabajar de forma masiva a través de relaciones de justificantes, ya sean provisionales o definitivas. Se posibilitará la generación de operaciones agrupando por tercero. Se podrán incorporar documentos escaneados o escanearlos en el momento del registro de la factura para guardarlos y consultarlos con posterioridad. Pueden incorporarse registros en formato factura electrónica.
- Gestión de facturas electrónicas. El módulo de gestión de facturas electrónicas permitirá el seguimiento, gestión y firma electrónica de la tramitación de los expedientes económico administrativos derivados de la factura electrónica todo ello de conformidad con la normativa vigente y la gestión del expediente.
- Pagos a justificar y anticipos de caja fija. Estas utilidades deben permitir al usuario la consulta y gestión de los pagos a justificar ordinarios y anticipos de caja fija entregados a terceros habilitados. Se podrá conocer en cada momento la situación de cada pago a justificar, en qué estado se encuentra y el historial de acciones realizado (disposición de fondos de la habilidad, justificaciones a través de facturas, reintegros realizados, cancelaciones, etc.).
- Proyectos de gasto. Desde esta utilidad se podrá llevar la gestión y control de todos los proyectos de gasto generados, independientemente del tipo de vinculación jurídica (no vinculante, cualitativa o cualitativa/cuantitativa) o la financiación del proyecto (recursos propios, ajenos o cofinanciación). Debe permitir el cálculo masivo y automático de las desviaciones de financiación de todos los proyectos de gasto, así como los listados de estado de ejecución, historial y desviaciones entre otros.
- Gestión de la deuda. Subsistema para llevar y controlar la deuda generada por las entidades destinatarias, ya sea de crédito presupuestario, de crédito no presupuestario (operaciones de tesorería). Se podrá conocer el estado actual de amortización hecha y pendiente de capital e intereses de cada deuda. Se permitirá regularizar automáticamente la deuda de corto plazo a largo plazo al cierre del ejercicio.

- Gestión de subvenciones. Gestión y control de los expedientes de subvenciones desde su solicitud hasta su realización. Generación automática de operaciones. Debe estar integrado con el subsistema de justificantes de gasto y de facturas.
- Gestión de operaciones en trámite. Subsistema que permitirá la aprobación definitiva de las operaciones en trámite recibidas, ya sean, a través de propuestas de gasto que partan de determinadas áreas de trabajo, o bien, a través de operaciones en trámite como operaciones de gasto en fase A, AD, D, DO o ADO temporalmente provisionales.
- Terceros. El subsistema de terceros incluirá la gestión de domiciliaciones bancarias, gestión de retención de pagos, datos de IRPF y retención automática, avisos de tercero. El sistema de terceros debe mantener un histórico de terceros de forma que modificar el tercero no afecte a operaciones anteriores o incluso contabilidades anteriores.
- Gestión de embargos. Asociado a cada tercero, se podrá llevar la gestión de los embargos que lleguen a la entidad procedentes de diferentes administraciones (Hacienda, Justicia, etc.). El sistema permite aplicar estos embargos por medio de operaciones de endoso.
- Gestión de compensaciones. Funcionalidad que ayuda a identificar y gestionar las posibles compensaciones que se puedan realizar a un proveedor por deudas a las entidades destinatarias.
- Consulta de aplicaciones y bolsas de vinculación. Consulta, modificación y emisión del estado de ejecución de las aplicaciones.
- Aplicación definitiva de cobros. Subsistema para la gestión y aplicación a presupuesto de las operaciones no presupuestarias relativas a cobros pendientes de aplicar.
- Aplicación definitiva de pagos. Subsistema para la gestión y aplicación a presupuesto de las operaciones no presupuestarias relativas a pagos pendientes de aplicar.
- Gestión de avales y fianzas en metálico. Subsistemas para el control y gestión de la constitución y cancelación de avales y fianzas en metálico.
- Conciliación bancaria. Subsistema para la generación automática de información sobre la conciliación entre lo registrado contablemente y los movimientos capturados a partir de los extractos bancarios cargados en formato C43.

9.4.2.4 Apertura de ejercicio

- Creación de la contabilidad. Posibilidad de definición de las características propias de cada entidad (escudo o imagen para la cabecera de los documentos, relación con otras contabilidades, datos económicos procedentes del ejercicio anterior, etc.)
- Definición del proyecto de presupuesto. Aplicaciones de ingresos y gastos dados de alta de forma manual o mediante el subsistema de ayuda a la elaboración del presupuesto.
- Aprobación del presupuesto prorrogado o definitivo. Se podrá trabajar en la definición de lo que será presupuesto definitivo al margen de la aprobación transitoria que se haga del prorrogado. Además, podrá importarse la información desde otras contabilidades.
- Listados de presupuesto provisional o definitivo. Libro oficial de contabilidad, listados de vinculación jurídica, estado de consolidación y memoria del presupuesto.
- PENLUQUE. Generación del archivo PENLOC para la remisión del presupuesto en formato XBRL.

9.4.2.5 Cierre contable

- Procesos de cierre. Cierre automático de la contabilidad (cierre presupuestario y cuenta general).
- Traspaso de resultas. Traspaso, provisional o definitivo, de saldos y operaciones pendientes en el ejercicio siguiente: facturas, pagos a justificar, proyectos de gasto, deuda, etc.
- Listados de cierres. Emisión automática de los listados de estados, cuentas y anejos típicos del cierre.
- Generación de la cuenta general en formato XML.
- LENLUGAR. Generación del archivo LENLOC para la remisión de la liquidación en formato XBRL.
- TRIMLOC. Generación y edición del archivo TRIMLOC de información trimestral en formato XBRL.

10. Garantía adicional

El adjudicatario deberá garantizar los productos derivados o incluidos en la presente contratación por un período o plazo de garantía de, como mínimo, 2 años a partir de la fecha de recepción, obligándose a realizar los cambios necesarios para solucionar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria, si así lo solicita la entidad destinataria o la FELIB.

Esta garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el funcionamiento de la aplicación o que se descubran mediante pruebas o cualesquiera otros medios.

Los productos originados como consecuencia de la subsanación de errores deberán liberarse de conformidad con lo exigido.

El período de garantía solicitado es el establecido en el pliego de cláusulas administrativas a contar desde la firma del acta de finalización de los trabajos, que incluye el buen funcionamiento de la aplicación con la incorporación de las mejoras e integraciones que se introduzcan en los programas, y de forma obligatoria y en plazo, de aquellas que responden a normativas legales.

La garantía gratuita en el momento de la entrega del producto cubrirá:

- Todas las actualizaciones que implementen los cambios en la normativa legal y administrativa.
- Las actualizaciones tecnológicas del producto imprescindibles para la ejecución óptima durante el período.
- Incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el funcionamiento de la aplicación, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otros medios, así como cuya documentación incompleta y rectificación contenga deficiencias. Los productos originados a consecuencia de la corrección de fallos deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este pliego.
- Todos los servicios y suministros de productos que sean precisos para mantener el sistema a pleno rendimiento.

El adjudicatario deberá garantizar los desarrollos realizados durante la ejecución del contrato, obligándose a solucionar durante este período las deficiencias detectadas sin coste adicional alguno.

El adjudicatario no podrá dejar por ningún concepto sin servicio total o parcial al sistema por causas imputables al software objeto del presente contrato y será responsable del correcto funcionamiento de todo el sistema en todo momento.

11. Condiciones mínimas

Se considera que el contenido de este pliego se refiere a las condiciones mínimas exigibles.

12. Devolución del servicio

El ayuntamiento podrá disponer en todo momento de una copia completa, íntegra, inteligible, exportable y actualizada y en formato abierto de toda la información propia que le permita cambiar de proveedor de servicios y/o sistemas y aplicación sin pérdida de información y con el menor impacto posible.

Antes de la finalización del contrato, con el objetivo de preparar la transferencia del servicio a la entidad destinataria y/o a un nuevo contratista, la empresa adjudicataria presentará a la entidad destinataria o la FELIB, un plan de devolución del servicio, con una antelación mínima de tres meses antes de la finalización del contrato de servicios y ejecutará antes de la finalización del mismo.

Este plan deberá incluir todas las tareas necesarias para traspasar toda la información y procesos relacionados con el servicio contratado.

Los recursos que la empresa adjudicataria dedique a esta fase de devolución del servicio, no supondrán coste adicional alguno para las entidades destinatarias y/o la FELIB.

Las incidencias o peticiones que en el momento de devolución del servicio no estén resueltas, pero su tiempo de resolución por ANS esté dentro del plazo de duración del contrato, tendrán que ser resueltas o incurrirán en penalización.

Al finalizar el contrato se exigirá la eliminación de toda la información que haya sido utilizada durante la ejecución del servicio, aportando certificación de su destrucción.

13. Normativa aplicable

El sistema de aplicación implantada y los servicios prestados deben cumplir toda la normativa vigente en materia de administración electrónica e interoperabilidad, seguridad y protección de datos personales.

En particular y sin perjuicio del resto de normas aplicables, es un requisito ineludible:

- El cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), ofreciendo garantías de disponibilidad, trazabilidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de la información según el Real Decreto 311/2022, de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad , y del Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, y de modificación. Es necesario que el adjudicatario disponga de la certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en el entorno Cloud .

- Asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios según Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- Cumplimiento de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
- Adecuación a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal según la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, modificada por la Ley 20/2015, de 29 de julio.

Es un requisito indispensable que los licitadores aporten el certificado de auditoría de cumplimiento del RGPD, el certificado de conformidad con el ENS de categoría alta, así como la certificación del CPD principal y del CPD secundario de categoría alta.

Requisitos legales para los servicios de Cloud Computing

La contratación, por parte de los entes destinatarios, de los servicios de Cloud Computing, o computación en la nube, que implican tratamientos de datos de carácter personal, requiere la formalización de un contrato de prestación de servicios con el adjudicatario escrito en los términos previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Digital de Protección de Datos Personal 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Estos requisitos se encuentran específicamente recogidos, en el ámbito de contratación pública, en la Disposición Adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

- El prestador de servicios de computación en la nube tendrá la consideración de encargado del tratamiento (el contratista).
- Al final de la prestación contractual los datos de carácter personal tendrán que ser destruidos, o devueltos a las entidades destinatarias, o al encargado del tratamiento que éste hubiera designado.
- Esta disposición también regula la posible subcontratación de servicios por parte del contratista encargado del tratamiento (el prestador de servicios de cloud computing) que deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Que este tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la entidad destinataria y el prestador de servicios de computación en la nube.
- Que el tratamiento de los datos de carácter personal se ajuste a las instrucciones de las entidades destinatarias y/o de la FELIB, quienes deben dar la conformidad a la participación de terceros, una vez que el prestador del servicio de cloud computing le haya informado sobre la tipología de servicios que pretende subcontratar con terceros y la identidad de éstos.
- Que el prestador de servicios encargado del tratamiento y el tercero formalicen el contrato en los términos previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en relación con el Reglamento (UE) 2016/679, asumiendo el prestador del servicio de cloud computing en el contrato con las entidades destinatarias que los subcontratistas le ofrecen garantías jurídicas para el tratamiento de los datos equivalentes a aquellos que él mismo asume. El contrato de prestación de servicios de cloud computing debe especificar las medidas técnicas y organizativas que el prestador de servicios tiene previsto implantar para garantizar la seguridad de los datos.

Asimismo, los requisitos especiales de disponibilidad, confidencialidad e integridad que puedan requerir ciertos servicios electrónicos prestados por las entidades destinatarias, deben reflejarse en el contrato. Durante el desarrollo de los trabajos, y debido a la complejidad de los servicios contratados, el contratista designará a un responsable del contrato, a fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. Sin embargo, la designación de esta figura no modifica el régimen de obligaciones y responsabilidades a que está sujeto el responsable del tratamiento en materia de protección de datos de carácter personal.

Si durante la duración del contrato alguna de estas normativas fuese modificada o sustituida, la aplicación deberá adaptarse en un intervalo de tiempo no superior a tres meses.

14. Cláusulas de seguridad y confidencialidad

14.1 General

En la oferta se deberá incluir una memoria asociada al cumplimiento de las diferentes normativas de confidencialidad, protección de datos y de seguridad de las TIC, incluida en el documento a entregar llamado "Plan de seguridad" (ver punto 4.7)

En los siguientes apartados se definen los diferentes elementos que deben contemplarse, ya sean por parte del adjudicatario y/o directamente del fabricante que provee la plataforma.

14.2 Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Considerando lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, y la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción describe la obligación de exigir a los operadores del sector privado que presten servicios o provean soluciones a las entidades públicas, de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, la FELIB considera necesario que los proveedores que se quieran presentar a la licitación de que se trate, tendrán que estar en condiciones de exhibir la correspondiente Certificación de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad de nivel alto, tal y como se solicita en la documentación a entregar.

Así pues, partiendo de lo anterior, y del análisis de los riesgos a los que están expuestos los servicios objeto de la licitación, la Felib establece como necesario que el licitador esté en condiciones de exhibir la Certificación de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad, para la categoría de seguridad que se trate, de los sistemas que intervengan vigencia del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario no pudiera mantener el cumplimiento del ENS requerido -por pérdida, retirada o suspensión-, deberá comunicar esta circunstancia, de forma inmediata y sin dilación indebida, a la FELIB quien considerará el impacto en la prestación objeto del contrato de dicha circunstancia.

El adjudicatario asume su obligación de cumplir plenamente con el Esquema Nacional de Seguridad, y con la necesidad de que los sistemas de información de aquellos proveedores que resulten esenciales para la prestación del servicio objeto del contrato sean asimismo conformes con el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.

En caso de que el licitador adjudicatario del contrato sea una entidad intermediaria que actúe como proveedora de servicios, pero que no sea propietaria de los sistemas que prestarán los servicios de nube, será necesario exigir también la conformidad con el ENS de los sistemas finales que prestan los servicios de nube, propiedad del proveedor/fabricante final de servicios y/o plataforma.

14.3 Confidencialidad en la ejecución del contrato.

De conformidad con lo que establece el artículo 35.1.m) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se determina la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad impuesto al adjudicatario.

Por tanto, el adjudicatario estará obligado a mantener la plena confidencialidad y secreto respecto a la información gestionada.

Se considerará confidencial a todos los efectos, "toda la información y documentación relativa a las entidades destinatarias, así como los buenos usos, prácticas y procedimientos internos", que pudiera conocer el adjudicatario con motivo de la ejecución del contrato.

Los entes destinatarios, así como sus organismos dependientes no otorgan ningún derecho al adjudicatario, por el acceso a su sistema de información. En la misma línea, se confiere el carácter confidencial a toda la información a la que tenga acceso como resultado de la ejecución del contrato, a la que se le habría dado el referido carácter a los pliegos o al contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, incluyendo, expresamente, toda la información asociada a medidas de seguridad y de protección, configuraciones desarrolladas, protecciones de autenticación y protocolos de seguridad, comunicaciones, incidencias, informes de terceros, controles de capacidad y evaluaciones de las disponibilidades implicadas, análisis automáticos, redes y protecciones del perímetro, elementos adscritos a la continuidad, registros de actividad y protecciones asociadas, protocolos de copias de seguridad y restauraciones, elementos de mantenimiento y garantías o la información vinculada al mismo.

El adjudicatario se compromete a no divulgar, ni ceder o exponer la información titularidad de los entes destinatarios y/o sus organismos dependientes, sin su previo consentimiento expreso y por escrito. Asimismo, el adjudicatario deberá abstenerse de utilizar la documentación y/o información conocida o facilitada durante la ejecución del contrato para finalidades diferentes a las propias de la ejecución del contrato.

Cuando el contrato no requiera el acceso al sistema de información de los entes destinatarios y organismos dependientes pero suponga el acceso a las instalaciones, el adjudicatario se compromete a mantener plena confidencialidad de la información que pudiera conocer de forma accidental por los accesos a las instalaciones, y, especialmente, aquella que pueda suponer un riesgo para el ente destinatario.

Cuando la información presentada incluya datos personales será necesario considerar las disposiciones en relación con Protección de Datos, en la normativa vigente y declaradas en el correspondiente Pliego.

En caso de que la contratación implique el acceso del adjudicatario a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable el ente destinatario y/o organismos dependientes, el adjudicatario y todas las personas que intervengan en cualquier fase del proceso de contratación, estarán sujetos al deber de confidencialidad a que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2) declarado en el presente pliego.

El adjudicatario se compromete a formalizar acuerdos de confidencialidad con el personal adscrito a la ejecución del contrato, manteniendo una sensibilización y formación constante.

14.4 Tratamiento de datos personales

Si el objeto de la prestación contenida en el contrato objeto de licitación exigiera el tratamiento de datos personales, se estará supeditado a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales su Disposición adicional primera y en la restante normativa que resulte de aplicación, así como, cuando corresponda, a lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, que resultarán de aplicación a las mismas. independientemente de la ubicación de los sistemas implicados en la prestación de servicios.

La finalidad del tratamiento de los datos personales por parte del adjudicatario será la de la prestación de los servicios comprendidos en el contrato. El uso de los datos personales para fines distintos a los indicados anteriormente supondrá un incumplimiento por parte del adjudicatario, lo que podrá dar lugar a la resolución del contrato.

14.5 Declaración de ubicación

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considerando la naturaleza del servicio, el adjudicatario deberá facilitar la identificación de la ubicación de los sistemas de información vinculados con los servicios objeto del contrato, incluyendo todas las ubicaciones asociadas al almacenamiento y prestación del servicio, previendo todas las actividades implicadas, como pueden ser.

Es necesario que el adjudicatario identifique a todas las entidades subcontratadas que participarán en la ejecución de los servicios objeto de la licitación, tanto en la oferta presentada como durante la vigencia del contrato, debiendo identificar la ubicación y los servicios concretos prestados por cada una de ellas.

La subcontratación quedará en todo caso sometida a las disposiciones contenidas en la normativa de protección de datos, sin excepción.

Se considerarán, a todos los efectos, las limitaciones establecidas en la normativa de protección de datos relativas a transferencias internacionales de datos, siendo condición esencial el cumplimiento de tales previsiones, que se extenderán a las entidades subcontratadas. Esta obligación se considera esencial y se mantendrá durante toda la vigencia del contrato.

Cualquier modificación a lo largo del contrato relativa a las exigencias establecidas en el presente apartado, deberá ser comunicada sin dilación, a la FELIB y las entidades destinatarias.

14.6 Transferencia Internacional de Datos

No podrán realizarse transferencias a un tercer país o una organización internacional fuera de la Unión Europea, salvo en los supuestos específicamente autorizados por el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) o territorios que hayan sido declarados con un nivel adecuado de protección por parte de las autoridades de control en materia de protección de datos, o cuando sea precisa

El adjudicatario deberá comunicar sin dilación indebida, cualquier cambio en relación con las condiciones para la transferencia de datos personales, especialmente la pérdida de la condición de nivel adecuado de protección para transferencia internacional, conforme al RGPD.

Se considerarán expresamente incluidos los supuestos en los que la Comisión determine la pérdida de la adecuación de un país, organización, entidad o empresa, incluidas aquellas que dejen de estar adheridas a eventuales acuerdos internacionales que permitan transferencias internacionales de datos.

14.7 Servicio asociado a la verificación electrónica de identidad

Considerando lo que dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el caso de que el servicio licitado por la FELIB incluya un sistema de identificación mediante clave concertada a los efectos de lo que describe el artículo 9.2 c) de la mencionada ley, será necesario la identificación de la ubicación y prestación del servicio, así como los recursos técnicos que se asignarán para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión, que sólo podrán estar ubicados en el territorio de la Unión Europea, según lo dispuesto en el artículo 122.2 c) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público. Cuando estuvieran implicadas categorías especiales de datos, según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), la ubicación se circunscribirá al territorio nacional.

A todos los efectos, cuando el servicio licitado permitiera la subcontratación, ésta quedará sometida en idénticos términos a lo descrito. Por eso, será necesario declarar expresamente la localización de los servicios o recursos concernientes a los procesos subcontratados.

Cuando existieran algunos subcontratados, será necesario declararlo de cada uno de ellos, de forma individualizada. Cuando el contrato ya hubiera sido adjudicado, y existiera una modificación que afectará a la ubicación o prestación del servicio, incluyendo cambios en la subcontratación, tendrán que ser comunicados sin demora, a la FELIB identificando claramente los cambios producidos, quedando la FELIB, facultada para resolver el contrato.

El adjudicatario será a todos los efectos responsable directo de los incumplimientos derivados de tal subcontratación y de las obligaciones declaradas.

14.8 Regulación de la finalización del contrato: Transferencia de tecnología

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario se compromete a facilitar a las personas designadas por las entidades destinatarias o en su caso la FELIB, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un total conocimiento técnico de las circunstancias en las que se desarrollan los servicios, sus actividades y, en general, de todas las operaciones técnicas, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías. Una vez finalizado el contrato, el adjudicatario tendrá que desarrollar las acciones precisas para la transferencia del conocimiento y de la información implicados en el servicio.

El proceso incluirá, necesariamente ya petición del entidades destinatarias o en su caso la FELIB, la devolución de toda la información a estas entidades y organismos dependientes o a quien ésta designe, tal y como ya se ha definido en este PPT (ver punto 12 Devolución del servicio), a través de los medios seguros que sean necesarios y debiendo devolución.

Para el proceso de restitución y transferencia tecnológica será preciso que el adjudicatario presente una planificación detallada (ver punto 4.7), previendo los medios a utilizar, las acciones de contingencia diseñadas y los riesgos que pudieran presentarse en el proceso devolución de los servicios descrito en este pliego. En caso de ser necesario, y especialmente si existiera un nuevo adjudicatario, se incluirá el período de transición destinado a la gestión organizada del proceso de transferencia y restitución.

A efectos del cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, se considerarán los períodos de retención legal que pudieran ser obligatorios para el adjudicatario saliente. Esta cláusula será obligatoria, siendo responsabilidad del adjudicatario saliendo realizar una transferencia y restitución ordenada.